

CHAPITRE

06

Éthique et déontologie en santé publique

Valeurs · Principes · Secret · Données · Image

DANS CE VOLUME

- ✓ Exercices progressifs
- ✓ Schémas à légender
- ✓ Mises en situation
- ✓ Corrigés détaillés

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 6 4
Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Les fondements : éthique, principes et stigmatisation 6
Exercice 6.1 – Morale, éthique, déontologie ou droit ? (10 points) 7
Exercice 6.2 – Les quatre principes dans l'atelier (10 points) 9
Exercice 6.3 – Justifier une mesure qui restreint le choix (12 points) 10
Exercice 6.4 – Placer des mesures sur l'échelle d'intervention (10 points) 12
Exercice 6.5 – Un nudge au restaurant d'entreprise (12 points) 13
Exercice 6.6 – Une affiche qui stigmatise (16 points) 15
Corrigés de la partie 1 17
Partie 2 – Le cadre professionnel et le secret 19
Exercice 6.7 – Les cercles du secret (10 points) 20
Exercice 6.8 – Une profession réglementée (10 points) 22
Exercice 6.9 – Le secret dans le groupe (12 points) 24
Exercice 6.10 – Partager dans l'équipe, pas au-delà (12 points) 26
Exercice 6.11 – Un enfant semble en danger (12 points) 28
Exercice 6.12 – Neutralité, laïcité et menus (16 points) 30
Corrigés de la partie 2 32
Partie 3 – Protéger les données personnelles (RGPD) 35
Exercice 6.13 – De la donnée identifiante à la donnée agrégée (10 points) 36
Exercice 6.14 – Répondre aux droits des personnes (10 points) 38
Exercice 6.15 – Le cycle de vie des données d'une enquête (12 points) 40
Exercice 6.16 – Des résultats qui identifient (12 points) 42
Exercice 6.17 – Dates de conservation et registre (12 points) 44
Exercice 6.18 – Une application de suivi alimentaire dans un programme de prévention (16 points) 46
Corrigés de la partie 3 48
Partie 4 – Le consentement et le droit à l'image 50
Exercice 6.19 – Les qualités du consentement (10 points) 51
Exercice 6.20 – Peut-on prendre cette photo ? (10 points) 53
Exercice 6.21 – Corriger une autorisation de droit à l'image (12 points) 55
Exercice 6.22 – Le consentement des personnes vulnérables (12 points) 57
Exercice 6.23 – Une enquête auprès de collégiens (12 points) 58
Exercice 6.24 – Une vidéo de valorisation qui respecte chacun (16 points) 59
Corrigés de la partie 4 61
Partie 5 – Conflits d'intérêts et partenariats 64
Exercice 6.25 – Gérer un lien d'intérêts (10 points) 65
Exercice 6.26 – Le feu tricolore des partenariats (10 points) 66
Exercice 6.27 – La part d'un financement privé (12 points) 68
Exercice 6.28 – Le Code international des substituts du lait maternel (12 points) 70
Exercice 6.29 – Lire une déclaration d'intérêts (12 points) 71
Exercice 6.30 – Le forum santé des seniors (16 points) 72
Corrigés de la partie 5 74
Partie 6 – Allégations, publicité et compléments alimentaires 77
Exercice 6.31 – Les types d'allégations (10 points) 78
Exercice 6.32 – Trier dix mentions d'emballage (10 points) 80
Exercice 6.33 – Vérifier une allégation par le calcul (14 points) 82
Exercice 6.34 – Publicité alimentaire et messages sanitaires (12 points) 84
Exercice 6.35 – Le complément « minceur détox » (12 points) 86

Exercice 6.36 – Une publication d'influenceur (14 points) 88
Corrigés de la partie 6 90
Partie 7 – Enquêtes, recherche et identité numérique 93
Exercice 6.37 – Enquête ou recherche ? (10 points) 94
Exercice 6.38 – Rédiger une note d'information (10 points) 96
Exercice 6.39 – Taux de participation et biais (12 points) 97
Exercice 6.40 – Mon identité numérique (10 points) 99
Exercice 6.41 – L'intelligence artificielle au service du diététicien (12 points) 101
Exercice 6.42 – Répondre à un avis négatif en ligne (14 points) 102
Corrigés de la partie 7 104
Partie 8 – Synthèse : droits, responsabilité, dignité et cas complet 106
Exercice 6.43 – Le judoka qui doit « faire le poids » (10 points) 107
Exercice 6.44 – Des droits très concrets au foyer (10 points) 108
Exercice 6.45 – Responsabilité et toxi-infection après un buffet (12 points) 109
Exercice 6.46 – La dignité à l'épicerie solidaire (12 points) 111
Exercice 6.47 – Rédiger la partie « éthique » d'une fiche projet (12 points) 113
Exercice 6.48 – Cas complet : les repas partagés du foyer de jeunes travailleurs (40 points) 114
Corrigés de la partie 8 117
Bilan : grille d'auto-évaluation 121

Cahier d'exercices – Chapitre 6

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 6 : morale, éthique, déontologie et droit ; principes de Beauchamp et Childress et principes propres à la santé publique ; échelle d'intervention et nudges ; stigmatisation ; cadre professionnel du diététicien ; secret professionnel et secret partagé ; protection des données (RGPD) ; consentement et droit à l'image ; conflits d'intérêts et partenariats ; allégations, publicité et compléments alimentaires ; enquêtes et recherche ; identité numérique et intelligence artificielle ; droits des usagers, responsabilité et démarche de réflexion éthique (référentiel du 27 novembre 2024, compétences C3.1 « Conduire des actions de promotion, de prévention et d'éducation pour la santé dans les domaines de la diététique et de la nutrition », C3.3 « Participer à des activités de recherche appliquée en nutrition humaine », C3.5 « Communiquer et interagir dans un contexte d'intervention en santé » et C3.6 « Maintenir son environnement numérique de travail sécurisé » ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : les cercles du secret, de la donnée identifiante à la donnée agrégée, les droits des personnes, le cycle de vie des données, les qualités du consentement, l'arbre de décision du droit à l'image, la gestion d'un lien d'intérêts, le feu tricolore des partenariats, les types d'allégations, le cadre d'une enquête selon sa finalité, l'identité numérique.
- Calculer et interpréter : taux de participation et d'autorisation, part d'un financement, dates de conservation et de suppression, plafonds de sanction, seuils d'allégations, coût par portion (Ciqual 2025), taille de petits groupes et risque de réidentification.
- Rédiger des réponses courtoises et argumentées à des demandes qui posent problème, sans moraliser.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, extraits d'entretiens), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, marques, prix et chiffres des enquêtes locales sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025). Les textes officiels, les auteurs et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la règle et les personnes.

Méthode – Traiter une question d'éthique à l'examen

Pour chaque situation, suivez quatre temps. D'abord, décrivez les faits sans jugement et nommez les personnes concernées. Ensuite, citez la règle en jeu avec sa source (Code pénal, Code civil, Code de la santé publique, RGPD, règlement sur les allégations) et le principe éthique (autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice, non-stigmatisation). Puis comparez au moins deux options et leurs conséquences. Enfin,

écrivez la réponse que vous donneriez réellement à la personne, en une ou deux phrases polies, avec une solution de remplacement. Une copie qui se contente de « c'est interdit » ou qui fait la morale perd des points.

Partie 1 – Les fondements : éthique, principes et stigmatisation

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer morale, éthique, déontologie et droit.
- Appliquer les quatre principes de Beauchamp et Childress (1979) à des situations de nutrition.
- Utiliser les conditions de justification d'une action de santé publique (Childress et coll., 2002).
- Classer des mesures sur l'échelle d'intervention du Nuffield Council on Bioethics (2007) et juger un nudge.
- Repérer et corriger un message stigmatisant.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Morale : valeurs et normes du bien et du mal ; éthique : réflexion critique sur ces valeurs face à une situation concrète ; déontologie : devoirs d'une profession (charte de déontologie du diététicien-nutritionniste de l'AFDN, 1er janvier 2018) ; droit : règles obligatoires et sanctionnées par l'État.
- Quatre principes (Beauchamp et Childress, 1979) : autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice ; ils ne se hiérarchisent pas a priori.
- Conditions d'une action qui restreint les libertés (Childress et coll., 2002) : efficacité, proportionnalité, nécessité, moindre atteinte, justification publique.
- Échelle d'intervention (Nuffield Council on Bioethics, 2007) : ne rien faire ou surveiller, informer, faciliter, orienter par défaut, inciter, désinciter, restreindre, éliminer le choix.
- Nudge (Thaler et Sunstein, 2008) : modifier l'architecture du choix sans interdire ; conditions éthiques : transparence, réversibilité, finalité de santé, équité.
- La stigmatisation du poids est contraire au principe de non-malfaisance : parler de comportements et d'environnements, pas de corps.

Exercice 6.1 – Morale, éthique, déontologie ou droit ? (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une séance d'accueil pour deux nouvelles stagiaires du service de santé publique d'une ville. Vous leur proposez de classer des phrases entendues dans le service.

Document 1 – Dix phrases entendues

a) « La révélation d'une information à caractère secret est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

b) « Mentir, ce n'est pas bien. »

c) « Faut-il prévenir la famille d'un participant qui semble isolé, alors qu'il ne l'a pas demandé ? Discutons-en en équipe. »

d) « Le diététicien actualise ses connaissances tout au long de sa carrière. »

e) « On ne doit pas gaspiller la nourriture. »

f) « Toute personne a droit au respect de sa vie privée. »

g) « Le diététicien refuse toute influence commerciale sur ses messages. »

h) « Peut-on proposer une récompense aux enfants qui goûtent un légume, sans les manipuler ? »

i) « Une photo d'un participant ne peut pas être diffusée sans son autorisation. »

j) « Le professionnel oriente vers le médecin quand la situation dépasse son champ de compétence. »

À vous de jouer – Questions

1. Définissez en une phrase la morale, l'éthique, la déontologie et le droit. (4 pts)
2. Classez les dix phrases du document 1 dans ces quatre catégories. (5 pts)
3. Expliquez pourquoi une conduite peut être légale mais discutable sur le plan éthique, avec un exemple en nutrition. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.2 – Les quatre principes dans l'atelier (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un cycle d'ateliers « Cuisine du quotidien » dans une maison de quartier (structure fictive). Votre tutrice vous demande d'analyser vos pratiques avec les principes de Beauchamp et Childress.

Document 1 – Huit pratiques observées

a) Chaque participant choisit de goûter ou non, sans avoir à se justifier.

b) Les recettes choisies respectent les repères de Santé publique France (2019) et un budget de 2 € par portion.

c) Une animatrice dit à une participante : « Avec votre poids, évitez le fromage. »

d) Les ateliers ont lieu le mercredi à 10 h ; les parents qui travaillent ne peuvent pas venir.

e) Les allergies sont demandées à l'inscription et vérifiées sur chaque étiquette.

f) Une affiche indique « Atelier pour les familles en difficulté ».

g) Une participante qui ne lit pas le français reçoit la recette en photos.

h) La pesée des participants est proposée en début de séance « pour suivre les progrès ».

À vous de jouer – Questions

1. Définissez les quatre principes de Beauchamp et Childress. (4 pts)
2. Pour chaque pratique du document 1, indiquez le principe concerné et s'il est respecté ou menacé. (4 pts)
3. Proposez une correction pour deux pratiques qui menacent un principe. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.3 – Justifier une mesure qui restreint le choix (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre hospitalier de Lormel (fictif) a retiré les sodas de ses distributeurs automatiques et les a remplacés par de l'eau gratuite aux fontaines, de l'eau en bouteille et des fruits. Le comité de prévention vous demande si cette mesure est éthiquement justifiable.

Document 1 – Données du service logistique (données fictives)

- Avant la mesure : 1 240 canettes de soda de 33 cL vendues par mois dans les distributeurs, à 10,6 g de sucres pour 100 mL.
- Après la mesure : 1 610 bouteilles d'eau et 410 fruits vendus par mois ; fréquentation des fontaines non mesurée.
- 23 réclamations écrites sur 900 salariés pendant le premier mois ; une pétition de 41 signatures demande « le retour du choix ».
- La cafétéria voisine, ouverte de 7 h à 15 h, vend toujours des sodas ; les distributeurs sont les seuls points de vente la nuit.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la quantité de sucres vendue chaque mois par les distributeurs avant la mesure, en kilogrammes et en morceaux de 5 g. (2 pts)
2. Calculez le taux de réclamation et commentez. (1 pt)
3. Appliquez à la mesure les cinq conditions de Childress et coll. (2002). (5 pts)
4. Situez la mesure sur l'échelle d'intervention et dites quelle mesure moins contraignante aurait pu être essayée. (2 pts)
5. Proposez un complément qui rendrait la mesure plus juste pour les équipes de nuit. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.4 – Placer des mesures sur l'échelle d'intervention (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté de communes (fictive) prépare son projet alimentaire territorial. Les élus vous demandent de classer les mesures envisagées pour la restauration scolaire et les lieux publics.

Document 1 – Neuf mesures envisagées

a) Enquête annuelle sur la consommation de fruits des élèves.

b) Affiches sur les légumes de saison dans les écoles.

c) Prêt gratuit de matériel de cuisine aux associations.

d) Plat végétarien servi par défaut au self du collège, plat avec viande sur demande.

e) Réduction de 20 % sur les fruits à la cafétéria du centre aquatique.

f) Supplément de 0,50 € sur les desserts les plus sucrés de la cafétéria.

g) Salières retirées des tables, disponibles sur demande.

h) Boissons sucrées limitées aux bouteilles de 25 cL dans les distributeurs des gymnases.

i) Suppression de toutes les boissons sucrées dans les équipements sportifs.

À vous de jouer – Questions

1. Citez dans l'ordre les huit échelons de l'échelle du Nuffield Council on Bioethics (2007). (4 pts)

2. Placez chaque mesure du document 1 sur un échelon. (4,5 pts)

3. Expliquez pourquoi plus on monte sur l'échelle, plus la justification exigée est forte. (1,5 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.5 – Un nudge au restaurant d'entreprise (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le restaurant d'une entreprise de 900 salariés (fictive) sert 620 repas par jour. Le prestataire a modifié l'organisation du self pendant un mois. Le comité social et économique vous demande si ces changements sont éthiques.

Document 1 – Les changements et leurs effets (données fictives)

- Le plat végétarien est placé en premier sur la ligne de self, avec une photo ; le plat avec viande est placé en second.
- Les fruits sont posés à hauteur des yeux, les desserts sucrés dans une vitrine basse.
- Les assiettes de frites sont plus petites qu'avant, sans baisse de prix et sans information.
- L'eau est servie en carafe sur chaque table.
- Une affiche à l'entrée explique : « Nous mettons en avant les choix bons pour la santé et la planète. Tous les plats restent disponibles. »
- Plats végétariens choisis : 112 sur 620 avant ; 254 sur 620 après.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez un nudge et citez les quatre conditions de son usage éthique. (3 pts)

2. Calculez la part des plats végétariens avant et après, et l'évolution en points et en rapport. (3 pts)

3. Examinez chacun des quatre premiers changements avec les quatre conditions. Lequel pose problème ? Pourquoi ? (4 pts)

4. Proposez une correction du changement problématique. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.6 – Une affiche qui stigmatise (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

La mairie de Saint-Ervan (fictive) a affiché dans ses abris de bus une campagne : photo d'un ventre d'homme en surpoids, sans visage, avec le texte « Obésité : stop aux excuses ! Bougez-vous, mangez moins ! ». La responsable du service de santé vous demande de l'analyser et de proposer une autre campagne.

Document 1 – Enquête rapide auprès de 50 habitants à la sortie du marché (données fictives)

- 31 trouvent l'affiche « culpabilisante » ; 12 disent qu'elle leur « donne envie d'agir » ; 9 n'ont pas compris ce qu'elle demande.
- Paroles : « On dirait que c'est de notre faute. » ; « Je ne vais plus à la piscine depuis que je vois ce genre d'image. » ; « Moi je veux bien bouger, mais il n'y a pas de piste cyclable. »

Document 2 – Test d'une nouvelle affiche auprès de 40 habitants (données fictives)

Nouvelle affiche : photo d'une famille qui cuisine au marché ; texte « Le marché, c'est aussi des recettes : ateliers gratuits le samedi » ; logo de la mairie. Résultats : 29 ont envie de participer ; 4 la trouvent culpabilisante ; 7 sans avis.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages des documents 1 et 2 et comparez les deux affiches. (3 pts)
2. Relevez quatre éléments stigmatisants ou culpabilisants dans la première affiche et nommez le principe éthique menacé. (4 pts)
3. Expliquez, avec une parole du document 1, pourquoi la stigmatisation peut aggraver la santé. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi le message « mangez moins, bougez-vous » ignore les déterminants de santé. (2 pts)
5. Proposez trois autres actions qui agissent sur l'environnement, et trois règles de communication pour la suite de la campagne. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 6.1

1. **Morale** : ensemble des valeurs et des normes qui distinguent le bien du mal, dans une société ou pour une personne. **Éthique** : réflexion critique sur ces valeurs, face à une situation concrète, pour décider de la conduite la plus juste. **Déontologie** : ensemble des devoirs d'une profession, formalisés dans un code. **Droit** : règles obligatoires, fixées et sanctionnées par l'État.
2. Droit : a) (article 226-13 du Code pénal), f) (article 9 du Code civil), i) (droit à l'image). Morale : b), e). Éthique : c), h) (questions sur une situation, avec des valeurs en tension). Déontologie : d), g), j) (devoirs du professionnel : compétence, indépendance, orientation).
3. La loi n'interdit pas tout ce qui est discutable. Exemple : une campagne qui montre des corps en surpoids sans visage est légale, mais elle stigmatise les personnes et peut leur nuire (non-malfaisance).

Corrigé – Exercice 6.2

1. **Autonomie** : respecter la capacité de chacun à décider pour lui-même, après une information claire. **Bienfaisance** : agir pour le bien des personnes avec des actions utiles et fondées sur des preuves. **Non-malfaisance** : ne pas nuire (stigmatisation, culpabilisation, restriction, danger). **Justice** : répartir équitablement les ressources et l'accès, selon les besoins.
2. a) autonomie, respectée ; b) bienfaisance, respectée ; c) non-malfaisance menacée (remarque sur le poids, devant le groupe) et autonomie (conseil imposé) ; d) justice menacée (horaires qui excluent les parents qui travaillent) ; e) non-malfaisance, respectée (sécurité) ; f) non-malfaisance et justice menacées (étiquette stigmatisante qui peut éloigner les familles visées) ; g) justice et autonomie, respectées (accès à l'information pour tous) ; h) non-malfaisance menacée (pesée en groupe sans objectif de soin, risque de honte et de restriction).
3. Exemples : c) ne jamais commenter le poids ; parler du plaisir de cuisiner et, si la personne le demande, l'orienter en privé vers une consultation ; d) ajouter une séance le samedi matin ou en soirée ; f) « Ateliers cuisine ouverts à tous » ; h) supprimer la pesée et évaluer par des indicateurs de pratiques (recettes refaites, satisfaction).

Corrigé – Exercice 6.3

1. Sucres par canette : 10,6 × 330 / 100 = **34,98 g**. Par mois : 1 240 × 34,98 = **43 375 g**, soit environ **43,4 kg**, ou 43 375 / 5 = **8 675 morceaux** de sucre.
2. 23 / 900 × 100 = **2,6 %** des salariés ont réclamé par écrit, et 41 ont signé la pétition (4,6 %) : l'opposition est réelle mais minoritaire ; il faut l'écouter et y répondre publiquement.
3. **Efficacité** : la mesure supprime une source importante de sucres libres et les ventes d'eau et de fruits montrent un report ; mais on ignore si les salariés achètent des sodas ailleurs (cafétéria). **Proportionnalité** : l'atteinte à la liberté est faible (les sodas restent disponibles à la cafétéria et à l'extérieur) au regard du bénéfice attendu. **Nécessité** : on peut se demander si une mesure moins contraignante (prix, emplacement) aurait suffi. **Moindre atteinte** : le choix n'est supprimé que dans les distributeurs, et une alternative gratuite est offerte (fontaines). **Justification publique** : la direction doit expliquer la mesure, ses raisons et son évaluation, et répondre à la pétition.
4. La mesure se situe au niveau « éliminer le choix » dans les distributeurs, ou « restreindre » si l'on considère l'ensemble de l'hôpital, puisque la cafétéria vend encore des sodas. Mesures moins contraignantes : proposer des boissons sans sucres ajoutés en plus grand nombre, augmenter le prix des sodas (désinciter) ou les placer en bas (orienter par défaut).
5. Les équipes de nuit n'ont plus aucun choix de boisson sucrée et aucun autre point de vente : on peut proposer, la nuit, des boissons chaudes et des collations variées dans les offices, une fontaine d'eau fraîche dans chaque service et une consultation des représentants des équipes de nuit avant de généraliser.

Corrigé – Exercice 6.4

1. Ne rien faire ou surveiller ; informer ; faciliter les choix ; orienter par défaut ; inciter ; désinciter ; restreindre les choix ; éliminer le choix.

2. a) surveiller ; b) informer ; c) faciliter ; d) orienter par défaut ; e) inciter ; f) désinciter ; g) orienter par défaut (le choix reste possible sur demande) ; h) restreindre ; i) éliminer le choix (dans ces lieux).

3. Plus une mesure est haute sur l'échelle, plus elle limite la liberté des personnes. Pour être acceptable, elle doit répondre à un problème grave, avoir des preuves d'efficacité et ne pas avoir d'alternative moins contraignante, comme le demandent les conditions de proportionnalité et de nécessité.

Corrigé – Exercice 6.5

1. Un nudge modifie la manière dont les choix sont présentés pour orienter les comportements, sans interdire aucune option ni changer fortement les prix (Thaler et Sunstein, 2008). Conditions éthiques : transparence, réversibilité (tous les choix restent possibles), finalité de santé (et non commerciale), équité.

2. Avant : 112 / 620 × 100 = **18,1 %** ; après : 254 / 620 × 100 = **41,0 %**. Évolution : + **22,9 points** ; rapport 254 / 112 = **2,27** : le nombre de plats végétariens choisis a été multiplié par 2,27.

3. Plat végétarien en premier : transparent (affiche), réversible, finalité de santé et d'environnement, équitable ; acceptable. Fruits à hauteur des yeux : mêmes conclusions ; acceptable. Eau en carafe : acceptable et même favorable à l'équité (gratuite). **Portions de frites plus petites, sans information ni baisse de prix** : pas de transparence, et les salariés paient autant pour moins ; c'est le changement qui pose problème.

4. Informer clairement (« portion de frites réduite, prix réduit » ou « deuxième portion gratuite sur demande »), adapter le prix, ou proposer d'office la moitié frites et la moitié légumes au même prix, avec une affiche.

Corrigé – Exercice 6.6

1. Affiche 1 : culpabilisante 31 / 50 = **62 %** ; envie d'agir 12 / 50 = **24 %** ; incompréhension 9 / 50 = **18 %**. Affiche 2 : envie de participer 29 / 40 = **72,5 %** ; culpabilisante 4 / 40 = **10 %** ; sans avis 7 / 40 = **17,5 %**. La seconde affiche donne envie d'agir trois fois plus souvent (72,5 % contre 24 %) et culpabilise six fois moins (10 % contre 62 %).

2. Photo d'un corps sans visage, qui réduit la personne à son ventre ; « stop aux excuses », qui suggère que les personnes sont paresseuses ou de mauvaise foi ; impératifs « bougez-vous, mangez moins » ; ciblage d'un problème de santé à travers un corps, et non des comportements ou des environnements. Principe menacé : non-malfaisance, et aussi justice (on fait porter le problème aux personnes les plus touchées).

3. « Je ne vais plus à la piscine depuis que je vois ce genre d'image » : la honte pousse à éviter les lieux d'activité physique et parfois les soins ; la stigmatisation est associée à une moins bonne santé mentale et à des conduites alimentaires désordonnées.

4. Le poids dépend de nombreux déterminants : revenus, offre alimentaire, temps, sommeil, stress, aménagement de la ville (« il n'y a pas de piste cyclable »). Un message individuel ignore ces déterminants et culpabilise ceux qui ont le moins de prise sur eux.

5. Actions : pistes cyclables et parcours de marche éclairés ; ateliers cuisine gratuits au marché ; fontaines d'eau dans les parcs ; créneaux de piscine en petits groupes. Règles : montrer des personnes de toutes corpulences, actives, avec un visage ; parler de plaisir, de santé et de lien social plutôt que de poids ; tester chaque affiche auprès d'habitants avant diffusion.

Partie 2 – Le cadre professionnel et le secret

Objectifs – Objectifs de la partie

- Situer le cadre juridique et déontologique de la profession de diététicien.
- Appliquer le secret professionnel dans une action collective.
- Distinguer partage d'informations dans une équipe de soins et transmission à des partenaires.
- Connaître la conduite à tenir face à un enfant en danger.
- Appliquer la neutralité et la laïcité dans une action de santé publique.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Article L. 4371-1 du Code de la santé publique : définition de la profession ; titre protégé ; usurpation de titre punie (renvoi à l'article 433-17 du Code pénal) ; charte de déontologie de l'AFDN (1er janvier 2018), sans ordre professionnel ni code publié par décret.
- Secret : article L. 1110-4 du Code de la santé publique (loi du 4 mars 2002) ; violation punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (article 226-13 du Code pénal).
- Équipe de soins : partage des seules informations strictement nécessaires, la personne étant informée ; hors équipe : accord de la personne.
- Partenaires et employeurs : uniquement des données collectives et anonymes.
- Enfant en danger : en parler sans délai au responsable ; information préoccupante à la cellule départementale (CRIP), 119 ; 17 en cas de danger immédiat.
- Neutralité : obligation des agents publics (et réserve du stagiaire en service public) ; les usagers sont libres de leurs convictions.

Exercice 6.7 – Les cercles du secret (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une fiche pour les bénévoles d'une association qui organise des ateliers cuisine avec des personnes atteintes de diabète. Vous leur expliquez à qui l'on peut parler de ce qu'un participant a confié.

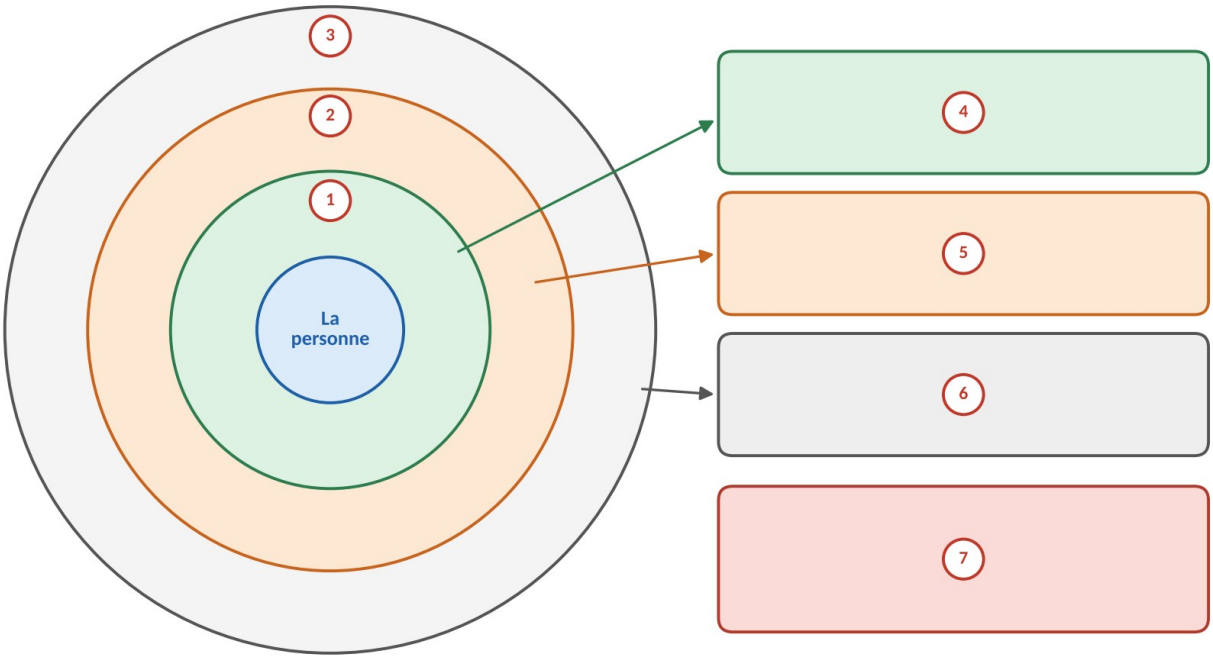


Figure 6.1 – Document 1 – Les cercles du secret en action collective (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 7 du document 1. (5 pts)
2. Citez l'article du Code de la santé publique et celui du Code pénal qui fondent le secret, ainsi que la sanction encourue. (3 pts)
3. Un bénévole n'est pas un professionnel de santé. Expliquez pourquoi il doit tout de même respecter la confidentialité. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.8 – Une profession réglementée (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mairie (fictive) souhaite recruter un intervenant pour des ateliers de nutrition. Elle reçoit trois candidatures et vous demande votre avis.

Document 1 – Trois candidatures

- Candidat A : « Coach en nutrition certifié après une formation en ligne de 40 heures ; je propose des programmes minceur et des compléments de ma marque. »
- Candidate B : « Titulaire du BTS Diététique et nutrition (2023), enregistrée auprès de l'agence régionale de santé ; deux ans d'expérience en restauration collective. »
- Candidat C : « Nutritionniste, naturopathe ; je soigne l'intestin par l'alimentation et je propose des tests d'intolérances alimentaires. »

Document 2 – Six affirmations à vérifier

a) Le titre de diététicien peut être utilisé par toute personne qui a suivi une formation en nutrition.

b) Le titre de « nutritionniste » seul n'est pas protégé.

c) Il existe un ordre national des diététiciens.

d) Le diététicien doit faire enregistrer son diplôme avant d'exercer.

e) La charte de déontologie des diététiciens est publiée par l'AFDN.

f) Un diététicien peut participer à des activités de prévention en santé publique.

À vous de jouer – Questions

1. Dites si chaque affirmation du document 2 est vraie ou fausse et corrigez les fausses. (3 pts)

2. Analysez les trois candidatures (titre, compétences, risques pour le public, conflits d'intérêts). (5 pts)

3. Rédigez l'avis que vous transmettez à la mairie, en trois phrases. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.9 – Le secret dans le groupe (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un cycle de six ateliers « Manger avec un petit budget » dans un centre social (fictif). Plusieurs situations se présentent au fil des séances.

Document 1 – Six situations

a) Au premier atelier, une participante raconte qu'elle est suivie pour un cancer.

b) La directrice du centre social vous demande « qui a des problèmes de diabète dans le groupe » pour adapter le goûter de la fête de quartier.

c) Un participant confie en aparté qu'il vient de perdre son emploi et ne peut plus payer la cantine de ses enfants.

d) Le financeur demande « la liste des participants et leurs résultats ».

e) Une participante vous demande, devant le groupe, pourquoi Mme L. ne vient plus.

f) Vous voulez écrire un article sur l'atelier dans la lettre d'information du centre social.

À vous de jouer – Questions

1. **1.** Rédigez la règle de confidentialité que vous énoncez au premier atelier. (2 pts)
2. **2.** Pour chaque situation, indiquez la conduite à tenir et justifiez-la. (9 pts)
3. **3.** Indiquez où et comment vous conservez vos notes d'animation. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.10 – Partager dans l'équipe, pas au-delà (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans une maison de santé pluriprofessionnelle (fictive) qui organise un programme d'éducation thérapeutique pour des patients diabétiques. Mme T., 54 ans, participe aux ateliers collectifs.

Document 1 – Ce que vous savez de Mme T.

- Elle a un diabète de type 2 ; son médecin traitant a inscrit au dossier une HbA1c de 8,4 %.
- Pendant l'atelier, elle a confié qu'elle saute souvent le dîner « parce que le frigo est vide à la fin du mois ».
- Elle travaille comme aide-ménagère pour l'entreprise de nettoyage qui finance en partie le programme ; son responsable vous appelle pour savoir « si elle suit bien ».
- Sa fille vous demande, à la sortie, « ce que le médecin a dit ».
- L'infirmière du programme prépare l'entretien individuel de Mme T. la semaine suivante.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez ce qu'est une équipe de soins et les conditions du partage d'informations (article L. 1110-4 du Code de la santé publique). (3 pts)
2. Pour chacune des trois personnes (responsable de l'entreprise, fille, infirmière), dites quelles informations vous pouvez partager et rédigez votre réponse. (6 pts)
3. Comment aborder avec Mme T. la question du frigo vide, et vers qui l'orienter ? (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.11 – Un enfant semble en danger (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier « petit-déjeuner » dans un accueil de loisirs (fictif) pour des enfants de 6 à 10 ans. Noah, 8 ans, dévore le pain et dit : « À la maison, il n'y a jamais rien le matin, et le soir non plus. » Vous remarquez qu'il porte les mêmes vêtements depuis trois séances et qu'il a un bleu sur le bras.

Document 1 – Repères (données réelles)

- Le secret professionnel ne s'oppose pas à la protection de l'enfance : le professionnel qui a connaissance d'une situation de danger ou de risque de danger pour un mineur doit la signaler par les voies prévues.
- Information préoccupante : transmise à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) du conseil départemental, qui l'évalue.
- Le 119 (Allô enfance en danger) est gratuit et joignable 24 heures sur 24.
- En cas de danger grave et immédiat : appel au 17 ou signalement au procureur de la République.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi vous ne devez ni ignorer la situation, ni mener vous-même une enquête auprès de la famille. (3 pts)
2. Décrivez, dans l'ordre, ce que vous faites pendant l'atelier, juste après, et dans les jours suivants. (5 pts)
3. Rédigez la note factuelle que vous remettez à la directrice de l'accueil de loisirs (faits observés, paroles exactes, date), sans interprétation. (3 pts)
4. Que répondez-vous à Noah s'il vous demande de « ne rien dire » ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.12 – Neutralité, laïcité et menus (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes stagiaire au service de restauration scolaire d'une commune (fictive) qui sert 380 repas par jour dans ses écoles élémentaires. La commune propose un plat de remplacement quand le plat contient du porc, et un menu végétarien une fois par semaine.

Document 1 – Données et situations (données fictives)

- À l'inscription, 84 familles ont demandé « pas de porc » et 31 « pas de viande » ; les autres n'ont rien demandé.
- Une élue propose de supprimer le plat de remplacement « au nom de la laïcité ».
- Un parent demande que la cantine serve de la viande certifiée selon un rite religieux.
- Une animatrice périscolaire dit à un enfant devant ses camarades : « Ta religion t'interdit le porc, donc tu prends les lentilles. »
- Une collègue stagiaire souhaite porter un signe religieux visible pendant son stage au service.

Document 2 – Repères (données réelles)

- La loi du 9 décembre 1905 garantit la liberté de conscience et sépare les Églises et l'État ; les agents publics sont soumis à une obligation de neutralité.
- Aucun texte n'oblige une commune à proposer des menus de substitution, et aucun texte ne les interdit : c'est un choix de la collectivité, qui doit tenir compte de l'intérêt des enfants.
- La loi EGalim (30 octobre 2018) impose au moins un menu végétarien par semaine en restauration scolaire.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des familles qui demandent « pas de porc », « pas de viande » et l'ensemble des demandes particulières. (2 pts)

2. Un jour où le plat contient du porc, combien de plats de remplacement faut-il prévoir ? Proposez une organisation qui simplifie le service sans stigmatiser. (3 pts)

3. Expliquez la différence entre neutralité du service public et liberté des usagers, avec deux situations du document 1. (4 pts)

4. Analysez la phrase de l'animatrice et proposez une autre formulation. (3 pts)

5. Rédigez un argumentaire de cinq lignes pour l'élue, centré sur la santé et l'intérêt des enfants. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 6.7

1. Légendes : 1 Équipe de soins ; 2 Autres professionnels ; 3 Partenaires, famille, employeur ; 4 partage limité au strict nécessaire, la personne étant informée (L. 1110-4 CSP) ; 5 seulement avec l'accord de la personne ; 6 aucune information individuelle : données collectives et anonymes ; 7 exception : enfant en danger → responsable, CRIP ou 119 (17 si danger immédiat).
2. Article L. 1110-4 du Code de la santé publique (droit au respect de la vie privée et au secret des informations) ; article 226-13 du Code pénal : un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
3. Le bénévole reçoit des confidences dans le cadre de l'action ; les divulguer porterait atteinte à la vie privée des participants (article 9 du Code civil), romprait leur confiance et pourrait les exposer à des discriminations. La règle de confidentialité du groupe s'applique à tous, et la structure est responsable de la faire respecter.

Corrigé – Exercice 6.8

1. a) Faux : le titre est réservé aux titulaires des diplômes reconnus (BTS Diététique et nutrition, BUT génie biologique parcours diététique et nutrition, diplômes européens autorisés). b) Vrai. c) Faux : il n'existe pas d'ordre des diététiciens. d) Vrai : enregistrement obligatoire auprès de l'ARS. e) Vrai : c'est la « Charte de déontologie du diététicien-nutritionniste » du 1er janvier 2018 (ce n'est pas un code publié par décret). f) Vrai : l'article L. 4371-1 mentionne les activités de prévention en santé publique relevant de la nutrition.
2. A : titre non protégé, formation courte non reconnue, programmes minceur (risque de restriction) et vente de ses produits (conflit d'intérêts direct) ; à écarter. B : diplômée et enregistrée, expérience utile ; candidature conforme. C : « nutritionniste » et « naturopathe » ne sont pas des titres protégés ; « soigner » par l'alimentation et proposer des tests d'intolérances sans validation scientifique exposent le public à des erreurs et à des dépenses inutiles ; à écarter.
3. Exemple : « Seule la candidate B porte le titre protégé de diététicienne et présente les garanties de compétence attendues. Les candidats A et C proposent des pratiques non validées et, pour A, la vente de ses propres produits, ce qui crée un conflit d'intérêts. Je vous recommande la candidate B et la signature d'une convention précisant le contenu des ateliers. »

Corrigé – Exercice 6.9

1. Exemple : « Dans ce groupe, chacun parle de ce qu'il veut. Ce qui est dit ici reste ici. On ne juge pas ce que mangent les autres. Personne n'est obligé de répondre ou de goûter. »
2. a) Remercier sans insister ; l'information reste dans le groupe ; adapter discrètement si elle le demande ; ne rien noter de nominatif. b) Ne pas donner de noms : proposer un goûter adapté à tous (fruits, pain, eau), qui convient aussi aux personnes diabétiques. c) Écouter en privé, ne rien dire au groupe, proposer avec son accord une orientation (assistante sociale, CCAS, tarif social de la cantine). d) Transmettre uniquement des données collectives et anonymes (« 11 participants en moyenne, 8 ont refait au moins deux recettes ») ; la liste nominative n'est pas nécessaire. e) Ne pas répondre sur Mme L. : « Je ne parle pas des absents ; chacun vient quand il le peut. » f) Possible sans nom ni photo identifiable, ou avec l'accord écrit des personnes citées ; ne mentionner aucune situation personnelle.
3. Notes sans nom de famille ni information de santé, rangées dans un dossier fermé au centre social ; fichier sur l'ordinateur de la structure, protégé par un mot de passe ; jamais sur un téléphone personnel ni dans une messagerie personnelle ; destruction à la fin du stage.

Corrigé – Exercice 6.10

1. L'équipe de soins rassemble les professionnels qui participent directement à la prise en charge d'une

même personne (ici les professionnels de la maison de santé impliqués dans le programme). Ils peuvent échanger les seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, la personne en étant informée et pouvant s'y opposer.

2. **Responsable de l'entreprise** : aucune information, même pas sa présence ; c'est un employeur et un financeur, hors équipe de soins. « Je ne peux donner aucune information sur les participants. Je peux vous transmettre le bilan collectif et anonyme du programme. » **Fille** : rien sans l'accord de sa mère. « Je ne peux pas vous répondre, mais votre maman peut vous en parler si elle le souhaite, ou vous pouvez l'accompagner à son prochain rendez-vous si elle est d'accord. » **Infirmière** : membre de l'équipe ; on peut lui signaler la difficulté d'accès à l'alimentation en fin de mois, utile à l'entretien, en informant Mme T. au préalable.
3. Revenir vers elle en privé, sans jugement : « Vous avez parlé du frigo vide en fin de mois ; est-ce que vous aimeriez qu'on en parle ? » Avec son accord, orienter vers l'assistante sociale de la maison de santé ou du CCAS, vers l'épicerie solidaire et vers des droits possibles (complémentaire santé solidaire, aides alimentaires) ; adapter les conseils de l'atelier à son budget.

Corrigé – Exercice 6.11

1. Ignorer la situation exposerait Noah à un danger possible : le secret ne s'oppose pas à la protection de l'enfance. Mais il ne revient pas au stagiaire de vérifier, d'interroger l'enfant de façon insistante ou de confronter la famille : cela pourrait mettre l'enfant en difficulté et gêner l'évaluation par les professionnels compétents.
2. Pendant l'atelier : rester calme et bienveillant, lui permettre de manger à sa faim, ne pas l'interroger devant le groupe, écouter s'il parle sans poser de questions qui orientent. Juste après : écrire les faits et ses paroles exactes, et en parler sans délai à la directrice de l'accueil de loisirs (et à sa tutrice). Les jours suivants : la directrice décide, avec les professionnels de la structure, de transmettre une information préoccupante à la CRIP ; en cas de danger grave et immédiat, appel au 17. Le stagiaire peut aussi appeler le 119 pour un conseil.
3. Exemple : « Mercredi 14 avril 2027, atelier petit-déjeuner, 9 h 30. Noah, 8 ans, a mangé quatre tartines rapidement. Il a dit : "À la maison, il n'y a jamais rien le matin, et le soir non plus." J'ai observé un bleu d'environ 3 cm sur l'avant-bras gauche. Il porte les mêmes vêtements depuis les ateliers du 31 mars et du 7 avril. Rédigé par [nom], stagiaire, le 14 avril à 12 h. »
4. « Tu as bien fait de me parler. Je ne peux pas garder ce secret, parce que mon travail, c'est que les enfants soient en sécurité. Je vais en parler à la directrice, pour qu'on puisse t'aider. »

Corrigé – Exercice 6.12

1. Pas de porc : 84 / 380 × 100 = **22,1 %** ; pas de viande : 31 / 380 × 100 = **8,2 %** ; ensemble : 115 / 380 × 100 = **30,3 %**.
2. Il faut **115** plats sans porc (84 + 31), dont au moins 31 sans viande. Pour simplifier, on peut servir ce jour-là un plat de remplacement végétarien unique, qui convient aux deux demandes, et le proposer à tous les enfants, sans liste affichée ni signe distinctif sur les plateaux. On peut aussi programmer moins souvent des plats avec porc.
3. La **neutralité** s'impose au service public et à ses agents : ils ne manifestent pas leurs convictions dans l'exercice de leurs fonctions (la collègue stagiaire, qui intervient dans un service public, adopte la même réserve : elle doit en parler à sa tutrice et respecter le règlement du service). Les **usagers** restent libres de leurs convictions : un parent peut demander un repas sans porc. Le service n'est pas tenu de répondre à toutes les demandes (la viande certifiée selon un rite n'est pas une obligation), mais il peut proposer des solutions générales (plat végétarien).
4. La phrase désigne l'enfant par sa religion devant les autres, fait une supposition et décide à sa place : elle est stigmatisante. Formulation : « Aujourd'hui, il y a deux plats : le rôti ou les lentilles. Lequel veux-tu ? »
5. Exemple : « La laïcité garantit la liberté de conscience de chaque famille et la neutralité du service ; elle

> n'impose pas de supprimer un plat de remplacement. Aujourd'hui, 115 enfants sur 380 (30 %) ne mangent pas le plat avec porc : sans remplacement, une partie d'entre eux ne mangerait que l'entrée et le dessert, ce qui nuit à leur alimentation. Un plat végétarien de remplacement, ouvert à tous, est simple, conforme à la loi EGalim et ne désigne personne. Je vous propose de le généraliser les jours où le plat contient du porc. »

Partie 3 – Protéger les données personnelles (RGPD)

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer donnée identifiante, pseudonymisée, anonymisée et agrégée.
- Citer les droits des personnes et y répondre.
- Appliquer les principes du RGPD à chaque étape d'une enquête.
- Repérer un risque de réidentification dans des résultats.
- Calculer des durées de conservation et tenir un registre simple.
- Analyser un outil numérique qui traite des données de santé.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- RGPD : règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018 ; en France, avec la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 ; contrôle par la CNIL.
- Donnée personnelle : information sur une personne identifiée ou identifiable, directement ou indirectement ; données de santé : catégorie particulière (article 9).
- Pseudonymisation : les données restent personnelles ; anonymisation : réidentification impossible, hors RGPD.
- Principes (article 5) : licéité, loyauté, transparence ; limitation des finalités ; minimisation ; exactitude ; limitation de la conservation ; intégrité et confidentialité ; responsabilité.
- Droits : information, accès, rectification, effacement, limitation, portabilité, opposition, retrait du consentement, réclamation à la CNIL ; réponse en principe dans un délai d'un mois (article 12).
- Sanctions : jusqu'à 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu (article 83).

Exercice 6.13 – De la donnée identifiante à la donnée agrégée (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez la saisie des questionnaires d'un atelier dans une association (fictive). La présidente vous demande ce que veut dire « anonyme ».

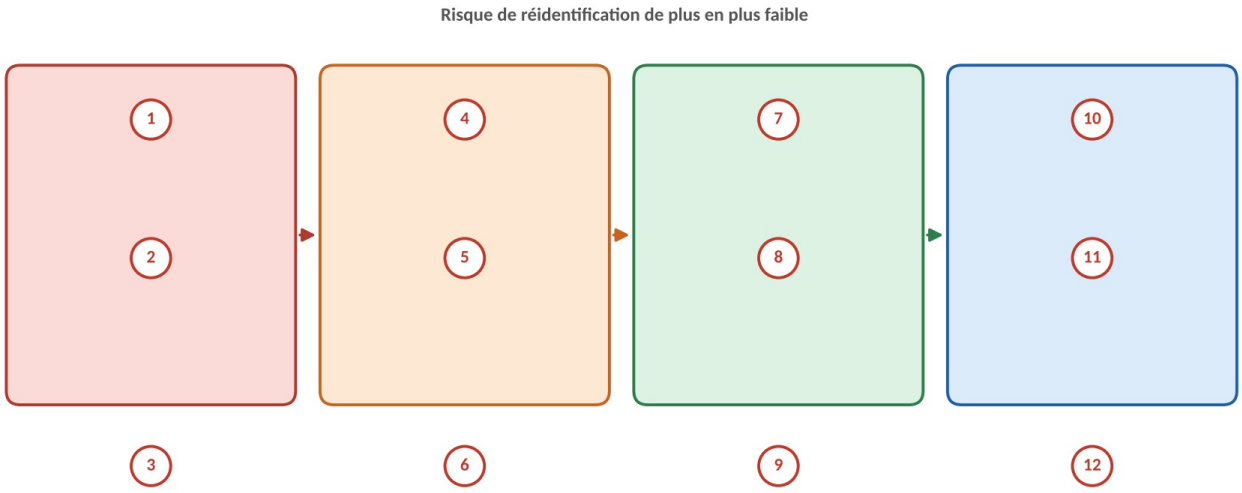


Figure 6.2 – Document 1 – De la donnée identifiante à la donnée agrégée (schéma à légender)

Document 2 – Six informations à classer

a) « Questionnaire n° 12 », avec un tableau séparé qui relie les numéros aux noms.

b) « 14 participants sur 18 ont refait une recette. »

c) Le prénom et le numéro de téléphone d'une participante.

d) Une base où les noms ont été supprimés, mais qui contient l'âge exact, la commune et la profession d'une personne d'un village de 200 habitants.

e) Une moyenne de satisfaction de 4,2 sur 5 pour 60 participants.

f) Une photo de groupe où les visages sont visibles.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 12 du document 1. (6 pts)
2. Classez les six informations du document 2 et dites si le RGPD s'applique. (3 pts)
3. Expliquez pourquoi l'information d) n'est pas vraiment anonyme. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.14 – Répondre aux droits des personnes (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de prévention d'une mutuelle (fictive) organise des ateliers et tient un fichier des participants. Vous recevez plusieurs demandes.

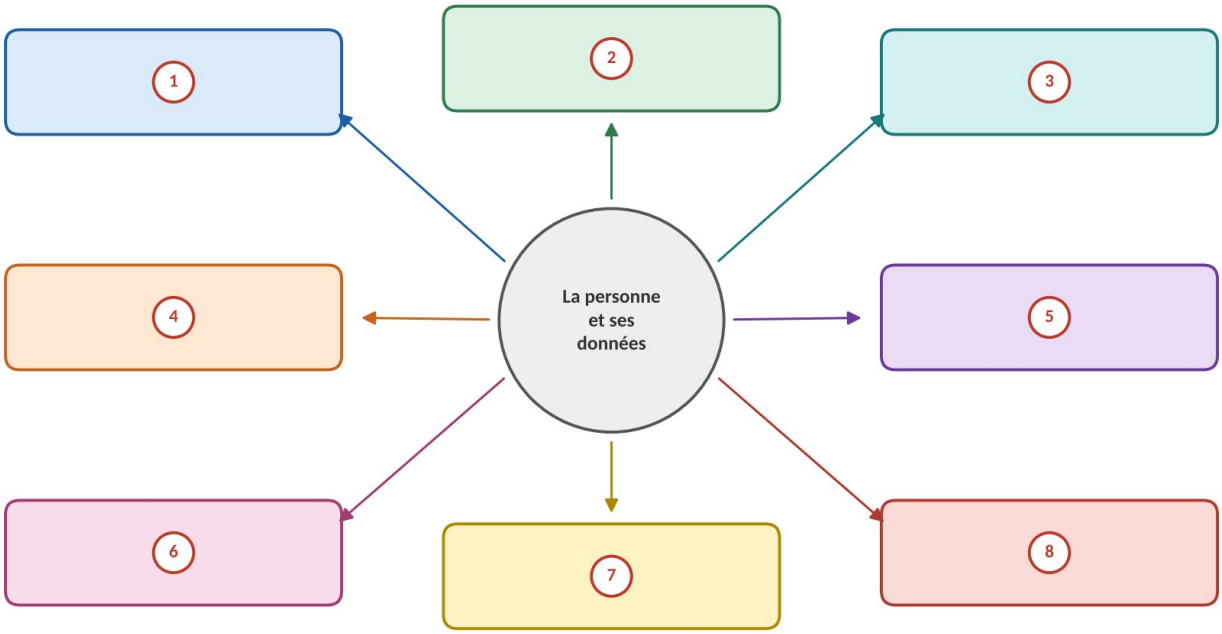


Figure 6.3 – Document 1 – Les droits des personnes sur leurs données (schéma à légender)

Document 2 – Six demandes reçues le 12 mai 2027

a) « Je veux savoir ce que vous avez noté sur moi. »

b) « Mon adresse a changé. »

c) « Je ne veux plus recevoir vos invitations, et je veux que vous supprimiez mes coordonnées. »

d) « J'avais accepté qu'on me photographie ; j'ai changé d'avis pour les prochaines publications. »

e) « Pourquoi me demandez-vous ma date de naissance ? »

f) « Vous ne me répondez pas : je vais me plaindre. »

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Associez chaque demande du document 2 à un droit. (3 pts)
3. Indiquez la date limite de réponse, en principe, aux demandes reçues le 12 mai 2027, et à qui la personne peut s'adresser si elle n'obtient pas de réponse. (2 pts)
4. Que devient une photo déjà publiée après le retrait du consentement ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.15 – Le cycle de vie des données d'une enquête (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pour votre diagnostic de stage dans une résidence sociale pour jeunes (fictive), vous préparez une enquête sur les repas du soir auprès de 60 résidents.

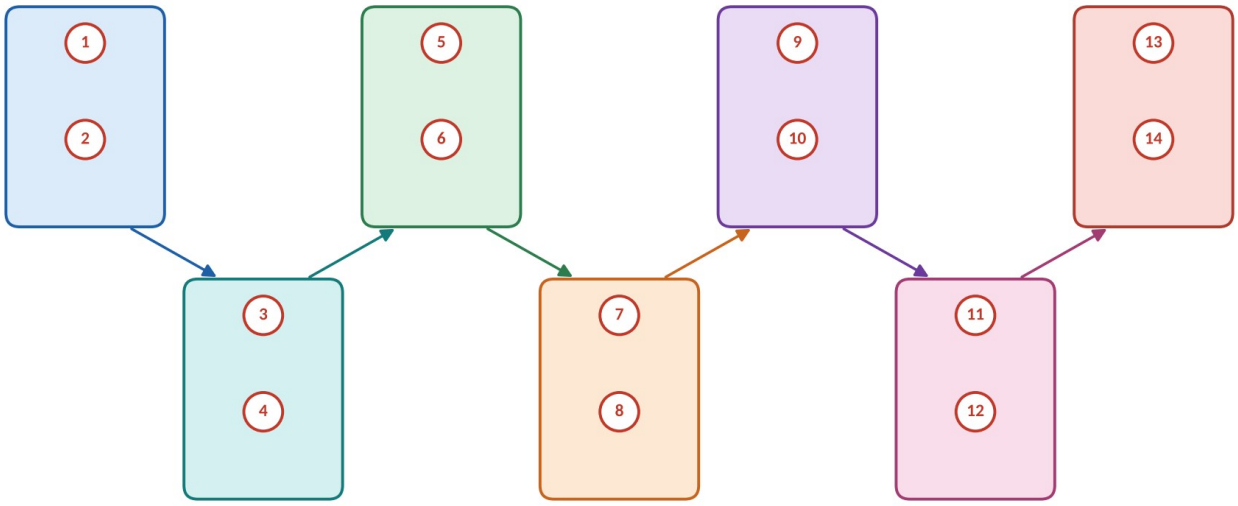


Figure 6.4 – Document 1 – Le cycle de vie des données d'une enquête (schéma à légender)

Document 2 – Votre projet de départ

Questionnaire papier avec nom et numéro de chambre « pour relancer ceux qui ne répondent pas » ; saisie sur votre ordinateur personnel ; envoi du fichier à votre formatrice par votre messagerie personnelle ; conservation « au cas où » ; résultats présentés au conseil de la vie sociale avec les citations des résidents.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 14 du document 1. (7 pts)
2. Relevez quatre problèmes du projet de départ et corrigez-les étape par étape. (4 pts)
3. Proposez une manière de relancer les résidents sans noter leur nom sur le questionnaire. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.16 – Des résultats qui identifient (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une infirmière scolaire (fictive) a mené une enquête anonyme sur le petit-déjeuner dans un collège. Elle souhaite publier ce tableau dans le journal du collège et sur l'espace numérique de travail.

Document 1 – Élèves qui déclarent ne jamais prendre de petit-déjeuner (données fictives)

Classe	Répondants	« Jamais de petit-déjeuner »
6e A	24	9
6e B	25	7
Unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS)	4	3
3e C	26	12
Ensemble	79	31

Commentaire prévu : « En 3e C, les trois élèves de la section sportive prennent tous un petit-déjeuner, contrairement aux autres. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les pourcentages par classe et pour l'ensemble. (3 pts)
2. Expliquez pourquoi ce tableau et ce commentaire peuvent permettre de réidentifier des élèves, alors que l'enquête était anonyme. (3 pts)
3. Proposez une présentation qui protège les élèves et calculez le nouveau résultat, en regroupant les élèves de 6e et de l'ULIS. (3 pts)
4. Citez deux autres précautions avant toute publication. (2 pts)
5. Qui doit valider la publication ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.17 – Dates de conservation et registre (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calculs · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous terminez votre stage dans un centre social (fictif) et vous devez remettre à la structure le bilan des données que vous avez recueillies.

Document 1 – Les traitements réalisés pendant le stage

Traitement	Date de fin de recueil	Durée de conservation décidée avec la tutrice
Questionnaires de diagnostic (papier, anonymes)	18 mars 2027	6 mois après la fin du recueil, puis destruction
Fichier de saisie des questionnaires	30 juin 2027	3 mois après l'épreuve E5, prévue le 30 juin 2027
Autorisations de droit à l'image	5 novembre 2027	2 ans à partir de la signature
Liste des inscrits aux ateliers (prénom, téléphone)	12 mai 2027	1 mois après le dernier atelier

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la date de suppression de chaque traitement. (4 pts)
2. Le 18 septembre 2027 tombe un samedi, jour de fermeture du centre. Que proposez-vous ? (1 pt)
3. Rédigez la fiche de registre du traitement « Liste des inscrits aux ateliers » : finalité, catégories de données, personnes concernées, destinataires, durée, mesures de sécurité. (5 pts)
4. Pourquoi faut-il fixer la durée avant de collecter les données, et non après ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.18 – Une application de suivi alimentaire dans un programme de prévention (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une communauté d'agglomération (fictive) lance un programme de prévention du diabète de type 2 pour 300 adultes à risque, orientés par leur médecin. Un prestataire propose une application : photo des repas, poids hebdomadaire, nombre de pas, glycémie capillaire facultative, messagerie avec un coach, classement des participants « pour motiver ». Les données seraient hébergées par une société hors de l'Union européenne et conservées 10 ans « pour la recherche ».

Document 1 – Repères (données réelles)

- RGPD, article 9 : le traitement des données de santé est interdit, sauf exceptions (consentement explicite, prise en charge sanitaire, intérêt public dans le domaine de la santé…).
- RGPD, article 35 : analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) si risque élevé ; d'après les lignes directrices européennes reprises par la CNIL, en principe dès que deux critères sur neuf sont réunis : évaluation ou notation des personnes ; décision automatisée ; surveillance systématique ; données sensibles ; grande échelle ; croisement de données ; personnes vulnérables ; usage innovant ; traitement qui empêche d'exercer un droit ou de bénéficier d'un service.
- Code de la santé publique, article L. 1111-8 : les hébergeurs de données de santé à caractère personnel doivent être certifiés (certification HDS).

À vous de jouer – Questions

1. Listez les données de santé traitées par l'application. (2 pts)

2. Comptez les critères d'AIPD réunis et concluez. (4 pts)

3. Relevez cinq problèmes du projet au regard du RGPD et de l'éthique (non-malfaisance, autonomie). (5 pts)

4. Proposez cinq conditions à exiger du prestataire avant toute signature. (5 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 6.13

1. Légendes : 1 Donnée identifiante ; 2 nom, téléphone, photo, numéro d'étudiant ; 3 RGPD applicable ; 4 Donnée pseudonymisée ; 5 nom remplacé par un code ; une clé permet de retrouver la personne ; 6 RGPD applicable ; 7 Donnée anonymisée ; 8 réidentification impossible, de façon irréversible ; 9 hors RGPD ; 10 Donnée agrégée ; 11 « 8 participants sur 12 » : résultat collectif ; 12 hors RGPD si effectifs suffisants.
2. a) pseudonymisée (la table de correspondance permet de retrouver la personne) : RGPD applicable. b) agrégée : hors RGPD. c) identifiante : RGPD applicable. d) pseudonymisée en apparence, en fait identifiable : RGPD applicable. e) agrégée : hors RGPD. f) identifiante (visages) : RGPD et droit à l'image.
3. Dans un village de 200 habitants, la combinaison de l'âge exact, de la commune et de la profession désigne très probablement une seule personne : on peut la retrouver sans son nom. L'anonymisation suppose de supprimer ou de regrouper ces informations (tranches d'âge, territoire plus large).

Corrigé – Exercice 6.14

1. Légendes : 1 Information ; 2 Accès ; 3 Rectification ; 4 Effacement ; 5 Opposition ; 6 Retrait du consentement ; 7 Portabilité ; 8 Réclamation auprès de la CNIL.
2. a) accès ; b) rectification ; c) opposition (aux invitations) et effacement ; d) retrait du consentement ; e) information (savoir pourquoi la donnée est collectée ; la question invite aussi à vérifier la minimisation) ; f) réclamation auprès de la CNIL.
3. En principe un mois : le **12 juin 2027** (le délai peut être prolongé de deux mois pour des demandes complexes ou nombreuses, en informant la personne). Sans réponse, la personne peut saisir la CNIL.
4. Le retrait vaut pour l'avenir : la photo n'est plus utilisée dans de nouvelles publications, et la structure la retire des supports qu'elle maîtrise (site, page de réseau social) ; les documents déjà imprimés et distribués ne peuvent pas être rappelés.

Corrigé – Exercice 6.15

1. Légendes : 1 Finalité ; 2 un objectif précis, écrit avant de collecter ; 3 Minimisation ; 4 seulement les questions utiles ; anonymat si possible ; 5 Information ; 6 qui, pourquoi, combien de temps, droits, contact ; 7 Sécurité ; 8 accès limité, mot de passe, hébergement dans l'UE ; 9 Analyse ; 10 résultats collectifs, pas de cas identifiable ; 11 Restitution ; 12 résultats rendus aux participants et à la structure ; 13 Suppression ; 14 à la date prévue, papier détruit, fichier effacé.
2. Nom et numéro de chambre : contraires à la minimisation, inutiles pour l'analyse ; questionnaire anonyme. Saisie sur l'ordinateur personnel et envoi par messagerie personnelle : contraires à la sécurité ; saisie sur un poste de la structure, envoi à la formatrice de résultats agrégés seulement. Conservation « au cas où » : contraire à la limitation de la conservation ; date de suppression fixée et inscrite dans la mention d'information. Citations des résidents au conseil de la vie sociale : risque de reconnaissance dans une petite résidence ; citations courtes, sans détail identifiant, et seulement si les résidents ont été informés.
3. Urne anonyme et affiche de relance générale (« Il reste une semaine pour répondre ») ; relance collective lors du repas partagé ; on compte les questionnaires reçus sans savoir qui a répondu.

Corrigé – Exercice 6.16

1. 6e A : 9 / 24 = **37,5 %** ; 6e B : 7 / 25 = **28,0 %** ; ULIS : 3 / 4 = **75,0 %** ; 3e C : 12 / 26 = **46,2 %** ; ensemble : 31 / 79 = **39,2 %**.
2. Dans le groupe ULIS, 4 élèves seulement ont répondu : « 3 sur 4 » permet presque de savoir qui ne déjeune pas, et l'élève qui déjeune peut être reconnu. Le commentaire sur les trois élèves de la section

sportive les désigne directement et permet de déduire la réponse des autres. Une enquête anonyme peut produire des résultats identifiants quand les effectifs sont petits ou quand on croise plusieurs informations.

3. Présentation par niveau : 6e et ULIS regroupés : (9 + 7 + 3) / (24 + 25 + 4) = 19 / 53 = **35,8 %** ; 3e : 46,2 % ; ensemble 39,2 % ; suppression du commentaire sur la section sportive. Règle pratique : ne pas publier de résultat calculé sur moins de 5 à 10 personnes.
4. Retirer toute citation ou détail qui permettrait de reconnaître un élève ; présenter les résultats de façon positive, sans stigmatiser une classe ; faire relire par une personne extérieure à l'enquête.
5. Le chef d'établissement, responsable du traitement, avec l'avis de l'infirmière ; en cas de doute, le délégué à la protection des données de l'académie.

Corrigé – Exercice 6.17

1. Questionnaires : 18 mars 2027 + 6 mois = **18 septembre 2027**. Fichier : 30 juin 2027 + 3 mois = **30 septembre 2027**. Autorisations : 5 novembre 2027 + 2 ans = **5 novembre 2029**. Liste des inscrits : 12 mai 2027 + 1 mois = **12 juin 2027**.
2. Détruire les questionnaires le dernier jour ouvré avant l'échéance, le vendredi 17 septembre 2027 ; on peut détruire plus tôt, jamais plus tard.
3. Exemple : « Liste des inscrits aux ateliers. Finalité : organiser les ateliers et prévenir les participants en cas de changement. Données : prénom, numéro de téléphone. Personnes concernées : adultes inscrits aux ateliers cuisine du printemps 2027. Destinataires : l'animatrice et la référente familles du centre social. Durée : jusqu'au 12 juin 2027 (un mois après le dernier atelier), puis suppression. Sécurité : liste papier rangée dans l'armoire fermée du bureau ; fichier sur le poste de la structure, protégé par un mot de passe ; aucune copie sur un téléphone personnel. »
4. La durée fait partie de l'information donnée aux personnes au moment de la collecte : elles doivent savoir à l'avance combien de temps leurs données seront gardées. La fixer avant oblige aussi à se demander de quoi on a réellement besoin, et évite la conservation « au cas où ».

Corrigé – Exercice 6.18

1. Données de santé : poids, glycémie capillaire, photos des repas associées à une personne à risque de diabète, et le fait même de participer à un programme de prévention du diabète ; le nombre de pas devient aussi une donnée de santé quand il sert à suivre l'état de santé.
2. Critères réunis : évaluation ou notation des personnes (classement) ; surveillance systématique (suivi hebdomadaire) ; données sensibles (santé) ; grande échelle possible (300 personnes, puis davantage) ; croisement de données (repas, poids, pas, glycémie) ; personnes vulnérables (personnes à risque, parfois en situation sociale fragile) ; usage innovant (application et coach à distance). Au moins **six critères sur neuf** : l'AIPD est **obligatoire** avant toute mise en œuvre.
3. Hébergement hors de l'Union européenne sans garanties précisées, et sans certification HDS ; conservation de 10 ans « pour la recherche », finalité différente et non définie ; classement des participants, qui risque la stigmatisation, la compétition et la restriction alimentaire (non-malfaisance) ; collecte large (photos de tous les repas, poids chaque semaine) contraire à la minimisation ; consentement des personnes orientées par leur médecin, qui peut ne pas être libre si elles pensent que la participation conditionne leur suivi (autonomie).
4. Conditions : AIPD réalisée et validée par le délégué à la protection des données ; hébergeur certifié HDS, données hébergées dans l'Union européenne ; suppression du classement et de toute fonction de comparaison entre participants ; collecte limitée aux données utiles, glycémie et photos facultatives, possibilité de participer au programme sans l'application ; durée de conservation limitée à la durée du programme plus une courte période, toute recherche ultérieure faisant l'objet d'une information et d'un cadre propres ; contrat précisant que le prestataire n'utilise pas les données à d'autres fins.

Partie 4 – Le consentement et le droit à l'image

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les quatre qualités d'un consentement valable et le droit de retrait.
- Décider si une photo peut être prise et diffusée, et avec quelle autorisation.
- Rédiger une autorisation de droit à l'image conforme.
- Recueillir l'accord de personnes vulnérables et de mineurs.
- Organiser une vidéo de valorisation qui respecte chacun.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Consentement (RGPD, article 4) : libre, spécifique, éclairé, univoque ; une case pré-cochée ou le silence ne valent pas consentement ; retrait possible à tout moment, aussi facilement que le consentement a été donné (article 7).
- Participation à une action de santé : libre, sans conséquence en cas de refus ; information sur les objectifs, le déroulement, les allergènes, l'usage des données.
- Droit à l'image : article 9 du Code civil (vie privée) ; article 226-1 du Code pénal (captation dans un lieu privé sans consentement).
- Autorisation écrite : identité, objet, supports cochés un par un, durée, territoire, gratuité, retrait, signature datée ; mineur : les deux titulaires de l'autorité parentale, avec l'avis de l'enfant.
- Personne protégée (tutelle, curatelle) : elle prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet (article 459 du Code civil).

Exercice 6.19 – Les qualités du consentement (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous relisez avec votre tutrice les documents d'inscription d'un programme d'ateliers dans une maison de santé (fictive).

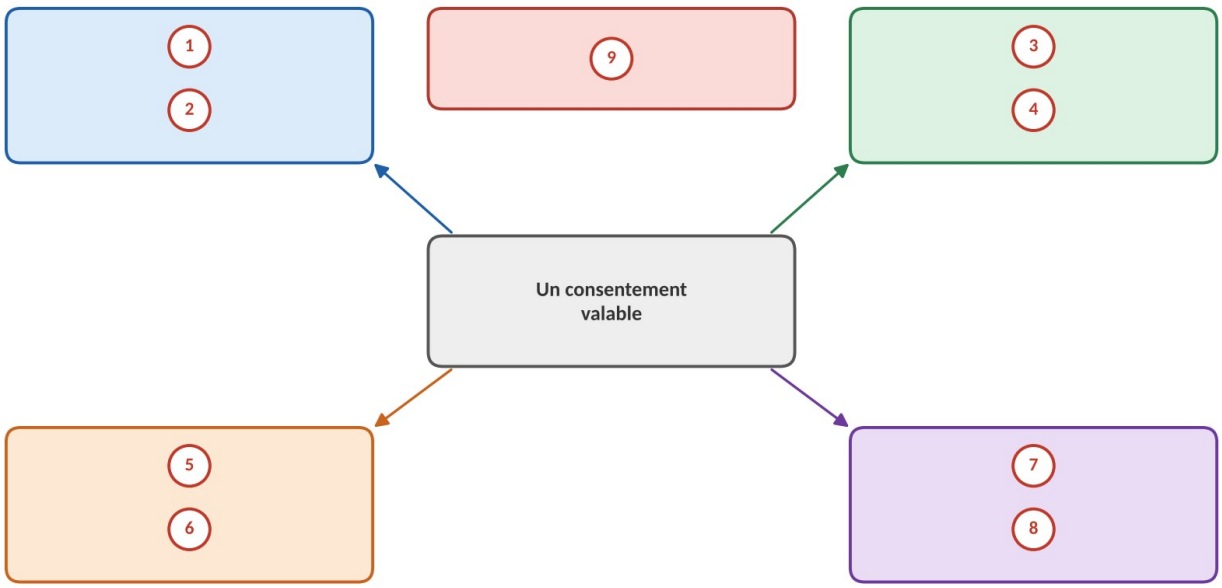


Figure 6.5 – Document 1 – Les qualités d'un consentement valable (schéma à légender)

Document 2 – Six manières de recueillir un accord

a) Une case « J'accepte que mes coordonnées soient transmises aux partenaires » déjà cochée.

b) Une seule signature pour « participer aux ateliers, être photographié et recevoir la lettre d'information ».

c) Une fiche qui explique le programme, puis trois cases séparées que la personne coche elle-même.

d) « Si vous ne répondez pas sous huit jours, nous considérons que vous acceptez. »

e) « Les participants qui refusent les photos ne pourront pas venir à la sortie au marché. »

f) Un accord oral pour goûter, demandé à chaque dégustation.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 9 du document 1. (4,5 pts)
2. Pour chaque manière du document 2, dites si l'accord est valable et quelle qualité manque. (4,5 pts)
3. Comment une personne peut-elle retirer son consentement dans ce programme ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.20 – Peut-on prendre cette photo ? (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous voulez illustrer votre dossier E5 et la page de la structure qui vous accueille, une association de quartier (fictive).

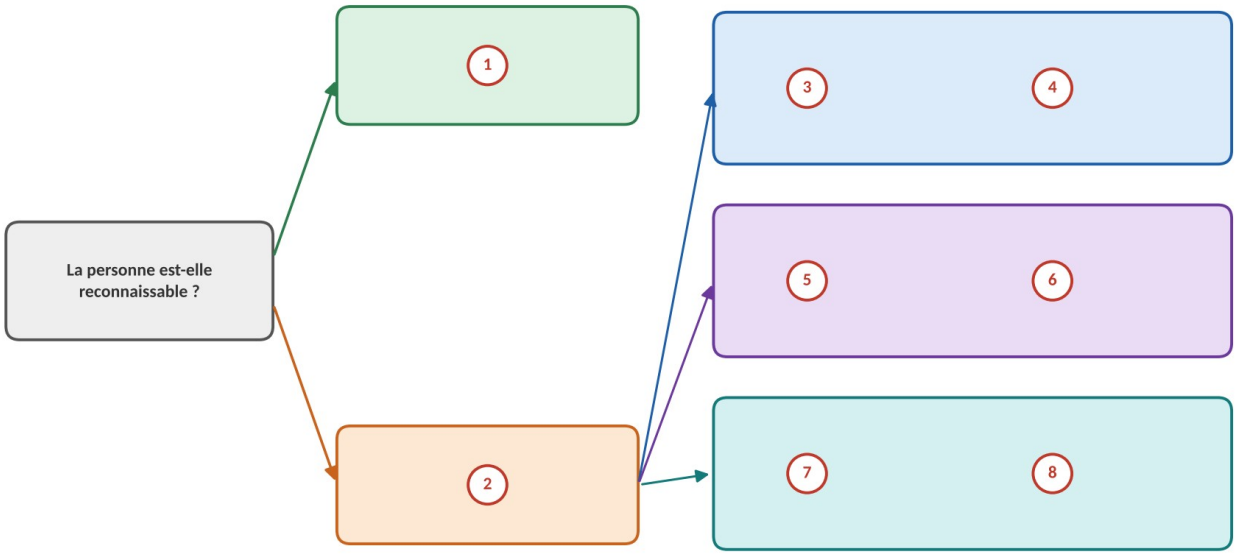


Figure 6.6 – Document 1 – Prendre ou diffuser une photo pendant une action (schéma à légender)

Document 2 – Six photos envisagées

a) Les mains d'une participante qui pétrit une pâte.

b) Un groupe de six adultes souriants autour du plan de travail, visages visibles.

c) Une enfant de 9 ans qui goûte une soupe ; seule sa mère a signé l'autorisation.

d) Le buffet de fin d'atelier, sans personne.

e) Un adulte sous curatelle, qui accepte avec plaisir d'être photographié et comprend l'usage prévu.

f) Une photo de dos d'un participant devant la façade d'un centre d'addictologie.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Pour chaque photo du document 2, indiquez si elle est possible et à quelles conditions. (5 pts)
3. Pourquoi la photo f) pose-t-elle problème même si le visage n'est pas visible ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.21 – Corriger une autorisation de droit à l'image (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre social où vous êtes en stage (fictif) utilise depuis plusieurs années le formulaire ci-dessous. La directrice vous demande de le mettre à jour.

Document 1 – Le formulaire actuel

« AUTORISATION. Je soussigné(e) _____ autorise le centre social à utiliser mon image et celle de mes enfants sur tous les supports, présents et futurs, sans limitation de durée. Signature : _____ »

Le formulaire est remis en fin d'atelier, quand les photos ont déjà été prises. Il est signé par un seul parent pour les enfants.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez six défauts du formulaire et de son usage. (3 pts)
2. Rédigez une nouvelle autorisation pour un adulte et ses enfants mineurs (environ 15 lignes), avec des cases à cocher. (7 pts)
3. Expliquez comment adapter ce formulaire pour un public qui lit peu le français. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.22 – Le consentement des personnes vulnérables (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez des ateliers « plaisir de manger » dans un EHPAD (fictif). Plusieurs résidents ont des troubles cognitifs ; certains bénéficient d'une mesure de protection juridique.

Document 1 – Quatre situations

a) M. A., 86 ans, maladie d'Alzheimer modérée, sans mesure de protection : il dit « oui » à l'atelier mais semble ne pas comprendre de quoi il s'agit ; il manifeste de l'agitation quand on l'installe en cuisine.

b) Mme B., 91 ans, sous tutelle, comprend bien l'atelier et souhaite y participer ; sa fille, qui n'est pas sa tutrice, s'y oppose « parce qu'elle va se fatiguer ».

c) Mme C., 79 ans, sous curatelle, accepte d'être filmée pour un reportage de la télévision locale.

d) M. D., 88 ans, a désigné son fils comme personne de confiance ; il ne s'exprime plus verbalement mais sourit et tend les mains vers les fruits.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi un « oui » ne suffit pas toujours, et ce que signifie rechercher l'assentiment. (3 pts)
2. Pour chaque situation, proposez une conduite à tenir et justifiez-la. (8 pts)
3. Qui associez-vous, dans l'équipe de l'EHPAD, à ces décisions ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.23 – Une enquête auprès de collégiens (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calculs et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans le cadre de votre stage au service de promotion de la santé d'un département (fictif), vous menez une enquête anonyme sur les boissons auprès de deux classes de 4e, soit 58 élèves.

Document 1 – Déroulement (données fictives)

- Une lettre d'information a été remise aux familles dix jours avant, avec un coupon d'opposition.
- 6 familles ont renvoyé le coupon d'opposition.
- Le jour de l'enquête, 4 élèves autorisés étaient absents, et 9 élèves autorisés ont refusé de répondre après l'explication en classe.
- Les autres élèves ont rempli le questionnaire.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de répondants, le taux de participation sur l'ensemble des élèves, la part d'oppositions des familles, la part de refus parmi les élèves autorisés et le taux de participation parmi les élèves autorisés et présents. (4 pts)

2. Expliquez pourquoi on recueille à la fois l'information des parents et l'accord des élèves. (2 pts)

3. Rédigez les trois phrases que vous dites en classe avant de distribuer le questionnaire. (3 pts)

4. Que proposez-vous aux élèves qui ne participent pas, pendant le temps de l'enquête ? (1 pt)

5. Les élèves qui refusent sont-ils comparables à ceux qui répondent ? Quel biais cela peut-il créer ? (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.24 – Une vidéo de valorisation qui respecte chacun (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association d'aide alimentaire (fictive) veut réaliser une vidéo de deux minutes sur ses ateliers cuisine pour la présenter à ses financeurs et la publier sur sa page de réseau social. Vingt-deux personnes participent aux ateliers.

Document 1 – Les réponses des participants (données fictives)

- 15 acceptent d'apparaître visage visible ;
- 4 acceptent d'apparaître sans que l'on voie leur visage (mains, dos) ;
- 3 refusent d'être filmés.
- Deux participants acceptent pour la présentation aux financeurs, mais pas pour le réseau social.
- Une bénévole souhaite ajouter un commentaire : « Ces familles n'avaient jamais cuisiné de légumes avant de venir chez nous. »
- Le supermarché qui donne une partie des denrées demande que son logo apparaisse à la fin de la vidéo.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des participants dans chaque situation et la part de ceux qui peuvent apparaître d'une manière ou d'une autre. (3 pts)
2. Organisez le tournage pour respecter les trois choix (placement, cadrage, moments filmés). (4 pts)
3. Comment gérer les deux participants qui refusent le réseau social ? (2 pts)
4. Analysez la phrase de la bénévole et proposez une autre formulation. (3 pts)
5. Le logo du supermarché peut-il apparaître ? À quelles conditions ? (2 pts)
6. Citez deux règles d'accessibilité pour la vidéo publiée. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 6.19

1. Légendes : 1 Libre ; 2 sans pression ni contrepartie ; refuser sans conséquence ; 3 Spécifique ; 4 un accord pour chaque usage (rapport, affiche, réseau social) ; 5 Éclairé ; 6 information claire : qui, quoi, pourquoi, combien de temps ; 7 Univoque ; 8 un acte positif : case cochée par la personne, signature ; 9 retrait possible à tout moment, aussi facilement.
2. a) Non valable : pas d'acte positif (univoque). b) Non valable : un accord global pour des usages différents (spécifique). c) Valable : information, puis accords séparés cochés par la personne. d) Non valable : le silence ne vaut pas consentement (univoque). e) Non valable : la sanction en cas de refus supprime la liberté (libre). f) Valable : accord simple, renouvelé, pour un acte précis.
3. Par un simple message oral ou écrit à l'animatrice ou à l'accueil, aussi facilement qu'il a été donné ; la structure note le retrait et cesse l'usage concerné pour l'avenir.

Corrigé – Exercice 6.20

1. Légendes : 1 Non (mains, plats, dos, supports) : possible avec un accord oral ; 2 Oui : autorisation écrite préalable ; 3 Majeur ; 4 signature de la personne ; 5 Mineur ; 6 deux titulaires de l'autorité parentale + avis de l'enfant ; 7 Contenu ; 8 supports cochés un à un, durée, gratuité, retrait.
2. a) Possible, avec un accord oral, en évitant bijoux ou tatouages reconnaissables. b) Possible seulement avec l'autorisation écrite des six adultes, support par support ; sinon recadrer ou flouter. c) Pas possible en l'état : il manque l'accord du second parent ; photographier sans son visage ou attendre l'autorisation complète. d) Possible sans autorisation. e) Possible : la personne sous curatelle décide seule pour son image si elle comprend et accepte ; on recueille sa signature et on peut informer le curateur, par prudence, si la structure le prévoit. f) Non : le lieu révèle une information de santé (suivi en addictologie) ; la personne peut être reconnue par ses proches même de dos.
3. L'image associe la personne à un lieu de soins : c'est une donnée de santé indirecte, et une personne de dos reste souvent reconnaissable (silhouette, vêtements, contexte).

Corrigé – Exercice 6.21

1. Défauts : aucun objet ni contexte précis ; « tous les supports » sans choix ; « présents et futurs » ; « sans limitation de durée » ; pas de mention de gratuité ni du droit de retrait ; formulaire remis après les photos (accord non préalable) ; un seul parent pour les enfants ; aucun avis de l'enfant ; pas de contact ni de date.
2. Exemple : « Autorisation de prise de vue et de diffusion. Je soussigné(e) [nom, prénom], agissant pour moi-même et, avec l'autre titulaire de l'autorité parentale, pour mes enfants [prénoms], autorise le centre social [nom] à photographier et filmer pendant les ateliers cuisine du [dates]. J'accepte la diffusion (cocher chaque case) : [ ] dans le rapport de stage et le dossier d'examen de la stagiaire ; [ ] sur les affiches du centre social ; [ ] sur le site internet du centre social ; [ ] sur sa page de réseau social. Durée : 2 ans à partir de la signature, en France. Cette autorisation est gratuite. Je peux la retirer à tout moment, pour l'avenir, en le disant à l'accueil. Mes enfants ont été informés et sont d'accord : [ ] oui. Fait à [lieu], le [date]. Signature du parent 1 ; signature du parent 2. Contact : [accueil du centre social]. »
3. Expliquer oralement le formulaire, avec un exemple de chaque support (une affiche, la page du site sur un téléphone) ; utiliser des pictogrammes pour chaque case ; proposer une traduction ou l'aide d'une personne relais ; vérifier la compréhension par le « faire dire » avant la signature.

Corrigé – Exercice 6.22

1. Un « oui » n'est valable que si la personne comprend ce qu'on lui propose et peut exprimer un choix. Chez une personne qui a des troubles cognitifs, on recherche son **assentiment** : on adapte l'explication, on

observe ses réactions (plaisir, refus, agitation), on renouvelle la question à chaque séance et on respecte un refus, même non verbal.

2. a) L'agitation montre un refus ou un malaise : ne pas insister ; proposer une autre forme de participation (goûter, sentir des aromates dans un lieu calme), en parler avec l'équipe soignante. b) Mme B. comprend et souhaite participer : sa volonté prime pour une décision qui concerne sa personne (article 459 du Code civil) ; sa fille n'a pas de pouvoir de décision ; on l'écoute, on adapte (durée courte, pause) et on explique la décision. c) Une personne sous curatelle décide seule pour son image si elle comprend l'usage ; on s'assure qu'elle a compris qu'il s'agit d'une diffusion publique, on lui laisse un délai de réflexion et on informe le curateur si l'établissement le prévoit ; la direction de l'EHPAD valide le tournage. d) Le sourire et les gestes vers les fruits expriment une envie de participer : on recherche son assentiment à chaque séance ; la personne de confiance peut être consultée sur ses goûts et ses habitudes, mais elle ne décide pas à sa place pour une activité de la vie quotidienne.

3. Le médecin coordonnateur, l'infirmière coordinatrice, le psychologue de l'établissement et l'équipe soignante qui connaît les résidents ; la direction pour les tournages.

Corrigé – Exercice 6.23

1. Élèves autorisés : 58 − 6 = 52 ; présents : 52 − 4 = 48 ; répondants : 48 − 9 = **39**. Taux de participation : 39 / 58 = **67,2 %**. Oppositions des familles : 6 / 58 = **10,3 %**. Refus parmi les autorisés : 9 / 52 = **17,3 %**. Participation parmi les autorisés et présents : 39 / 48 = **81,3 %**.

2. Les parents, titulaires de l'autorité parentale, doivent être informés et pouvoir s'opposer ; mais l'élève, qui répond lui-même, doit aussi être libre de participer : un adolescent de 13 ou 14 ans peut comprendre l'enquête et refuser, et son choix est respecté.

3. Exemple : « Ce questionnaire porte sur ce que vous buvez dans la journée ; il est anonyme : n'écrivez pas votre nom, personne ne saura qui a répondu quoi. Vous êtes libres de répondre ou non, et de ne pas répondre à certaines questions ; il n'y a ni note ni bonne réponse. Les résultats de la classe vous seront présentés dans un mois. »

4. Une activité calme sans lien avec l'enquête (lecture, exercice de l'enseignant), sans que leur refus soit visible pour les autres.

5. Pas forcément : les élèves qui refusent ou dont les parents s'opposent peuvent avoir des habitudes différentes (par exemple consommer davantage de boissons sucrées et ne pas vouloir en parler). Cela crée un **biais de sélection** (ou de non-réponse) : le résultat peut sous-estimer ou surestimer la consommation réelle.

Corrigé – Exercice 6.24

1. Visage visible : 15 / 22 = **68,2 %** ; sans visage : 4 / 22 = **18,2 %** ; refus : 3 / 22 = **13,6 %** ; peuvent apparaître d'une manière ou d'une autre : 19 / 22 = **86,4 %**.

2. Placer les trois personnes qui refusent hors du champ (poste de travail au fond, rôle de préparation) ou filmer à un moment où elles ne sont pas présentes ; filmer les quatre personnes « sans visage » en gros plan sur les mains ou de dos, sans signe distinctif ; vérifier chaque plan au montage ; ne jamais filmer les participants pendant la distribution des denrées.

3. Réaliser deux versions : une version pour les financeurs (diffusion privée, avec ces deux personnes) et une version publique où elles n'apparaissent pas ou ne sont pas reconnaissables ; noter clairement les choix sur la liste des autorisations.

4. La phrase présente les familles comme incapables et dépendantes de l'association : elle est stigmatisante et inexacte (beaucoup savent cuisiner). Exemple : « Chaque semaine, on partage nos recettes et on découvre ensemble de nouvelles façons de cuisiner les légumes. »

5. Oui, si l'association l'accepte et le décide elle-même : mention sobre du soutien (« avec le soutien de… »), sans produit de marque mis en avant ni message publicitaire, et transparence sur le partenariat. Sur la

page de l'association, une contrepartie commerciale doit être clairement signalée.

6. Sous-titres pour les personnes sourdes ou malentendantes (et pour le visionnage sans le son) ; description audio ou commentaire qui décrit les gestes pour les personnes aveugles ; texte en écriture claire.

Partie 5 – Conflits d'intérêts et partenariats

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer lien d'intérêts et conflit d'intérêts.
- Gérer un lien d'intérêts en cinq temps.
- Classer des propositions de partenariat (acceptable, à encadrer, à refuser).
- Calculer la part d'un financement privé et rédiger les clauses d'une convention.
- Appliquer le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (OMS, 1981).
- Lire une déclaration publique d'intérêts.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Conflit d'intérêts : situation où un intérêt secondaire (financier, professionnel, personnel) peut influencer, ou paraître influencer, le jugement d'un professionnel au détriment de son intérêt primaire (la santé des personnes).
- Un lien d'intérêts n'est pas une faute : c'est l'absence de déclaration et de gestion qui pose problème.
- Loi du 29 décembre 2011 (dite loi Bertrand) : publication des liens entre industries de santé et professionnels sur la base Transparence Santé ; déclaration publique d'intérêts (DPI) des experts des agences.
- Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (OMS, 1981) : pas de promotion auprès du public, pas d'échantillons gratuits aux mères.
- Partenariat acceptable : convention écrite, contenus décidés par le professionnel, pas de logo sur une campagne de santé, pas de produit de marque mis en avant, transparence.

Exercice 6.25 – Gérer un lien d'intérêts (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez une fiche méthode pour les animateurs d'un réseau de prévention (fictif), souvent sollicités par des entreprises.

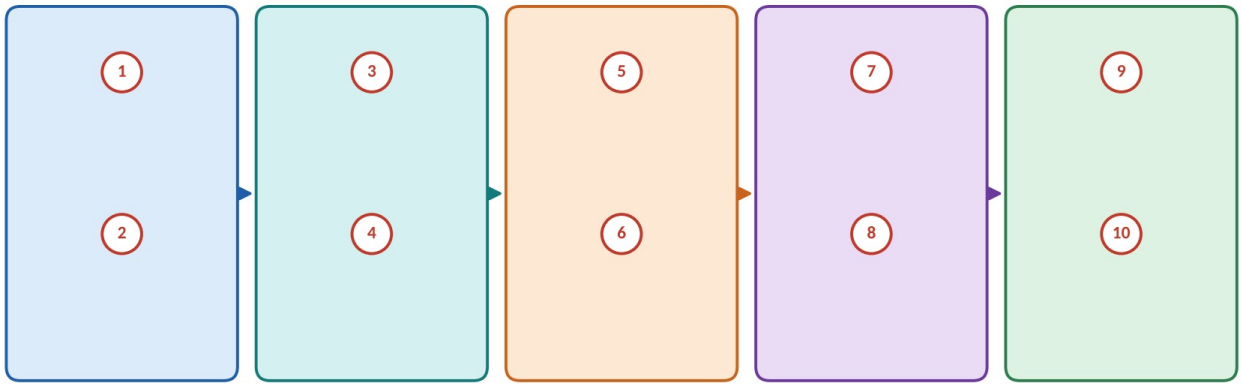


Figure 6.7 – Document 1 – Gérer un lien d'intérêts en cinq temps (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (5 pts)

2. Définissez le conflit d'intérêts et expliquez la différence avec un lien d'intérêts. (3 pts)

3. Donnez un exemple de lien d'intérêts personnel (et non financier) dans une action de nutrition. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.26 – Le feu tricolore des partenariats (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le comité de pilotage d'un projet « bien manger au collège » (fictif) a reçu huit propositions de soutien. Il vous demande de les classer.

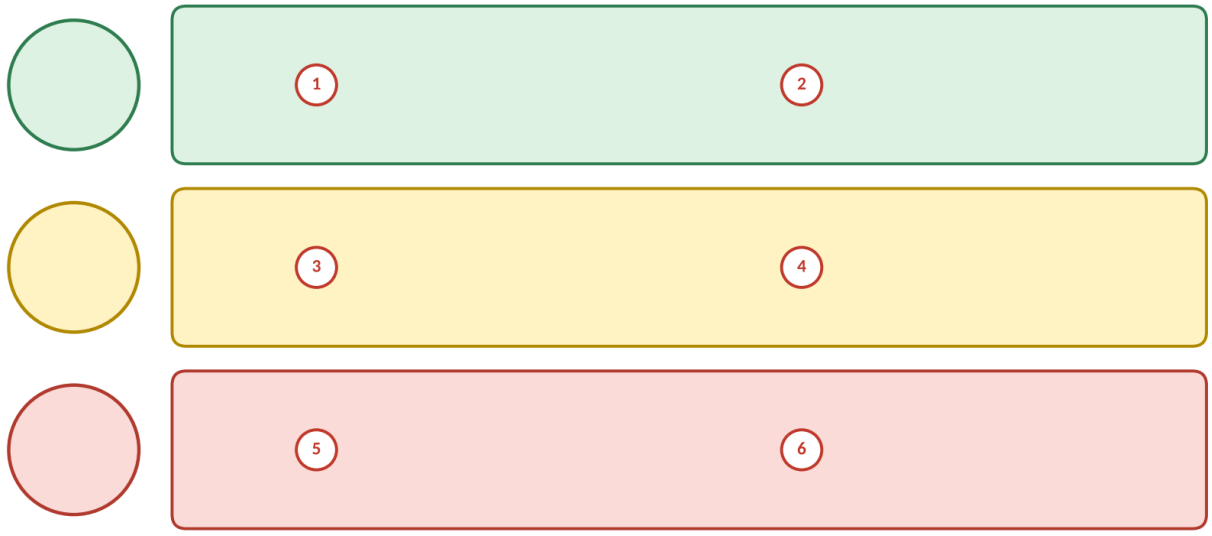


Figure 6.8 – Document 1 – Le feu tricolore des partenariats (schéma à légender)

Document 2 – Huit propositions

a) Le conseil départemental finance l'achat de matériel de cuisine.

b) Une marque de sodas offre des gourdes à son logo pour tous les élèves.

c) Le marché de producteurs locaux donne des fruits et légumes invendus pour les ateliers.

d) Une interprofession agricole fournit des fiches pédagogiques sur ses produits.

e) Une enseigne de restauration rapide propose de financer un concours de recettes, avec son logo sur les affiches.

f) Une banque propose un mécénat de 500 € sans contrepartie publicitaire.

g) Une application de « coaching » propose un accès gratuit aux élèves en échange de leurs adresses électroniques.

h) Santé publique France met à disposition ses affiches et ses outils.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez les huit propositions du document 2 en vert, orange ou rouge, en justifiant en une phrase. (6 pts)
3. Pour une proposition orange, indiquez ce qu'il faut vérifier ou négocier. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.27 – La part d'un financement privé (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calculs et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de quartier (fictive) prépare un projet d'ateliers « cuisine et santé » d'un an. Le budget total est de 4 800 €.

Document 1 – Plan de financement (données fictives)

Financeur	Montant	Contrepartie demandée
Ville	2 000 €	Bilan annuel
Caisse d'allocations familiales	1 200 €	Bilan, participation de familles allocataires
Industriel de produits laitiers	1 000 €	Logo sur les supports, présentation de ses produits lors d'un atelier
Fondation d'une enseigne de distribution	600 €	Mention du soutien dans le rapport annuel
Total	**4 800 €**	

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part de chaque financeur et la part du financement privé. (3 pts)
2. Analysez les risques liés au financement de l'industriel de produits laitiers. (3 pts)
3. Si l'association refuse les contreparties de l'industriel et que celui-ci retire son financement, de combien faut-il réduire le budget ou trouver d'autres financements ? Proposez deux solutions. (2 pts)
4. Rédigez quatre clauses d'une convention de partenariat qui protège l'indépendance de l'association. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.28 – Le Code international des substituts du lait maternel (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous préparez avec une puéricultrice d'un centre de protection maternelle et infantile (fictif) un atelier « alimentation des tout-petits » pour des parents d'enfants de 0 à 3 ans.

Document 1 – Cinq propositions reçues

a) Un fabricant de laits infantiles propose des échantillons gratuits et des bons de réduction pour les parents.

b) Le même fabricant propose un « livret de diversification » illustré, avec son logo et ses petits pots.

c) Un laboratoire propose de financer le repas d'une soirée de formation pour l'équipe de la PMI.

d) Une association de soutien à l'allaitement propose d'animer un temps d'échange.

e) Une pharmacie voisine propose de prêter un tire-lait de démonstration.

À vous de jouer – Questions

1. Présentez en trois phrases l'objectif et les principales règles du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (OMS, 1981). (3 pts)
2. Analysez chaque proposition du document 1 et indiquez votre décision. (6 pts)
3. Comment parler des laits infantiles aux parents qui n'allaitent pas, sans les culpabiliser et sans faire de publicité ? (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.29 – Lire une déclaration d'intérêts (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une ville (fictive) organise une conférence publique sur « le sucre, vrai ou faux ? ». L'intervenant pressenti, un médecin nutritionniste, a rempli une déclaration de liens d'intérêts à la demande de la ville.

Document 1 – Extrait de la déclaration (données fictives)

- Trois conférences rémunérées par un fabricant de confiseries au cours des trois dernières années, 1 500 € chacune.
- Quatre repas offerts par le même fabricant, d'une valeur de 45 € chacun.
- Un déplacement à un congrès payé par le fabricant : 620 €.
- Membre du conseil scientifique d'une association de patients diabétiques (bénévole).
- Auteur d'un livre grand public sur l'alimentation.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le montant total des avantages reçus du fabricant. (2 pts)

2. Dites quels liens sont pertinents pour cette conférence et pourquoi. (3 pts)

3. Le médecin doit-il être écarté ? Présentez deux options et leurs conséquences. (4 pts)

4. Rédigez la phrase de transparence projetée au début de la conférence. (2 pts)

5. Où un citoyen peut-il vérifier les liens entre industries de santé et professionnels de santé ? (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.30 – Le forum santé des seniors (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre communal d'action sociale (CCAS) d'une ville (fictive) organise un forum « Bien vieillir » pour 400 seniors. Le budget est de 3 200 € ; les exposants paient 150 € leur stand. Vous êtes chargée de sélectionner les stands « alimentation ».

Document 1 – Six candidatures (données fictives)

a) Un fabricant de compléments alimentaires « mémoire et articulations », qui vendrait sur place.

b) Une mutuelle qui présente ses ateliers de prévention et ses contrats.

c) Une diététicienne libérale de la ville, qui propose un quiz et des recettes.

d) Un « nutritionniste » qui vend un programme de jeûne pour seniors.

e) Un supermarché qui propose une dégustation de ses produits allégés de marque propre.

f) Le service de portage de repas du CCAS.

Six exposants payants sont prévus au total, dont ces quatre : a), b), d), e).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des droits de stand de six exposants dans le budget, puis la part des quatre exposants a), b), d), e). (2 pts)
2. Construisez une grille de sélection en quatre critères pour les stands « alimentation ». (3 pts)
3. Appliquez la grille aux six candidatures et donnez votre décision. (6 pts)
4. Proposez deux stands supplémentaires sans lien commercial, utiles à ce public. (2 pts)
5. Rédigez la réponse au fabricant de compléments. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 6.25

1. Légendes : 1 Identifier ; 2 qui finance, qui gagne quoi ? ; 3 Déclarer ; 4 par écrit, à la structure et au public ; 5 Évaluer ; 6 risque pour l'indépendance des messages ? ; 7 Encadrer ou refuser ; 8 convention écrite, sans logo ni produit ; ou refus motivé ; 9 Rendre transparent ; 10 mention du soutien, contenus décidés par le professionnel.
2. Le conflit d'intérêts est une situation où un intérêt secondaire peut influencer, ou paraître influencer, le jugement du professionnel au détriment de la santé des personnes. Le lien d'intérêts est simplement l'existence d'une relation (financement, emploi, amitié) ; il devient un conflit quand il touche le sujet traité et qu'il n'est ni déclaré ni géré.
3. Exemple : la diététicienne qui anime un atelier municipal est la sœur du gérant d'une épicerie bio du quartier et recommande cette épicerie ; ou elle anime un atelier sur un sujet où elle a écrit un livre qu'elle souhaite vendre.

Corrigé – Exercice 6.26

1. Légendes : 1 Acceptable ; 2 subvention publique ; prêt de salle ; dons de denrées sans marque ni logo ; supports de Santé publique France ; 3 À encadrer ; 4 bon d'achat d'un commerce local ; mécénat d'une entreprise ; supports d'une interprofession à vérifier ; 5 À refuser ; 6 échantillons de lait infantile ; logo d'une marque sur une campagne de santé ; collecte de données des participants ; vente de produits.
2. Vert : a) financement public ; c) don de produits bruts sans marque ; h) outils institutionnels. Orange : d) fiches à vérifier (exactitude, neutralité, absence de promotion) ; f) mécénat sans contrepartie, à formaliser par une convention. Rouge : b) logo d'une marque de sodas sur un objet de santé distribué aux élèves ; e) logo d'une enseigne de restauration rapide sur une campagne de santé ; g) collecte de données de mineurs en échange d'un service.
3. Pour d) : vérifier les sources et les dates, l'absence de message publicitaire, et citer l'interprofession comme auteur ; pour f) : convention écrite, aucun droit de regard sur les contenus, mention sobre du soutien.

Corrigé – Exercice 6.27

1. Ville : 2 000 / 4 800 = **41,7 %** ; CAF : 1 200 / 4 800 = **25,0 %** ; industriel : 1 000 / 4 800 = **20,8 %** ; fondation : 600 / 4 800 = **12,5 %**. Financement privé : (1 000 + 600) / 4 800 = **33,3 %**.
2. Le logo sur les supports associe l'association à une marque ; la présentation des produits pendant un atelier est une promotion commerciale auprès d'un public qui fait confiance à l'association ; les messages sur les produits laitiers risquent d'être orientés ; l'association devient dépendante d'un financement qui représente un cinquième du budget.
3. Il manque **1 000 €** (20,8 % du budget). Solutions : réduire le nombre d'ateliers ou le matériel ; solliciter un autre financeur public (appel à projets de l'agence régionale de santé, conférence des financeurs, département) ; demander à la fondation un soutien plus important, sans contrepartie publicitaire.
4. Clauses : « Le contenu des ateliers et des supports est décidé par l'association seule » ; « Aucun produit de marque n'est présenté, distribué ou promu » ; « Le soutien est mentionné de façon sobre, sans logo sur les supports de prévention » ; « L'association peut mettre fin à la convention si une clause n'est pas respectée » ; « Aucune donnée des participants n'est transmise au partenaire ».

Corrigé – Exercice 6.28

1. Le Code, adopté par l'Assemblée mondiale de la santé en 1981, vise à protéger l'allaitement et à garantir un usage correct des substituts quand ils sont nécessaires. Il interdit la promotion de ces produits auprès du public, la distribution d'échantillons gratuits aux mères et les cadeaux aux mères ; l'information des

professionnels doit être scientifique et factuelle.

2. a) Refus : échantillons et bons de réduction sont expressément contraires au Code. b) Refus : support promotionnel déguisé en outil éducatif ; utiliser plutôt les documents de Santé publique France et du programme des 1 000 premiers jours. c) Refus : avantage offert aux professionnels qui crée un lien d'intérêts avec l'équipe. d) Accepté, en vérifiant que le temps d'échange respecte aussi les parents qui n'allaitent pas. e) Accepté si le prêt n'est associé à aucune promotion de produits ou de marques ; à défaut, présenter le matériel avec des photos.

3. Partir des besoins des parents, sans jugement sur leur choix ; donner des informations pratiques et neutres (préparation des biberons, hygiène, quantités, signes de faim et de satiété) sans citer de marque ; rappeler que tous les laits infantiles vendus en France répondent à la même réglementation et qu'il n'est pas utile de choisir les plus chers ; orienter vers le médecin ou la PMI pour les questions individuelles.

Corrigé – Exercice 6.29

1. Conférences : 3 × 1 500 = 4 500 € ; repas : 4 × 45 = 180 € ; déplacement : 620 € ; total : **5 300 €** reçus du fabricant de confiseries.

2. Pertinents : les liens avec le fabricant de confiseries (sujet de la conférence : le sucre) ; le livre grand public (intérêt personnel possible à sa promotion). Le rôle bénévole dans une association de patients diabétiques est un lien non financier, à mentionner par transparence, mais il ne crée pas de conflit sur ce sujet.

3. Option 1 : choisir un autre intervenant sans lien avec l'industrie sucrière ; avantage : crédibilité de la conférence ; inconvénient : il faut trouver un autre spécialiste. Option 2 : maintenir l'intervenant, avec déclaration publique de ses liens, contenu fondé sur les recommandations officielles (OMS 2015, Santé publique France 2019) et un second intervenant indépendant ; avantage : expertise reconnue ; inconvénient : le public peut douter de l'indépendance. Sur un sujet aussi directement lié au fabricant, l'option 1 est préférable.

4. Exemple : « Liens d'intérêts : au cours des trois dernières années, j'ai été rémunéré par un fabricant de confiseries pour trois conférences et j'ai bénéficié d'avantages (repas, déplacement). Je suis l'auteur d'un livre sur l'alimentation. Les informations présentées ce soir s'appuient sur les recommandations de l'OMS et de Santé publique France. »

5. Sur la base publique Transparence Santé (transparence.sante.gouv.fr).

Corrigé – Exercice 6.30

1. Six stands : 6 × 150 = 900 €, soit 900 / 3 200 = **28,1 %** du budget ; quatre stands a), b), d), e) : 4 × 150 = 600 €, soit 600 / 3 200 = **18,8 %**.

2. Grille : (1) l'intervenant est qualifié (titre protégé, compétence reconnue) ; (2) les messages sont fondés sur des preuves et compatibles avec les recommandations officielles ; (3) aucune vente ni prise de commande sur place et aucune collecte de données à des fins commerciales ; (4) le stand ne présente pas de risque pour les seniors (restriction, dénutrition, dépenses inutiles).

3. a) Refus : vente sur place de compléments aux allégations à vérifier, public âgé exposé à des dépenses inutiles. b) Acceptable si le stand présente les ateliers de prévention sans démarchage commercial pour les contrats. c) Accepté : professionnelle qualifiée ; elle ne doit pas faire la promotion de son cabinet, et l'on peut proposer une liste de plusieurs professionnels. d) Refus : titre non protégé, jeûne déconseillé chez les seniors exposés à la dénutrition, vente d'un programme. e) Refus en l'état : promotion de produits de marque ; possible sous la forme d'une dégustation de fruits de saison sans marque. f) Accepté : service public utile au maintien à domicile.

4. Exemples : stand « Bien manger pour rester en forme » animé par une diététicienne de la conférence des financeurs ou du CCAS (dénutrition, protéines, plaisir) ; stand des associations de jardins partagés ou des épiceries solidaires ; atelier « hydratation et canicule » ; stand de l'activité physique adaptée.

5. Exemple : « Madame, Monsieur, nous vous remercions de votre proposition. Le forum "Bien vieillir" est un événement de prévention organisé par un service public, et nous avons choisi de n'y accueillir aucune vente de produits de santé. Nous ne pouvons donc pas retenir votre candidature. Nous vous prions d'agréer nos salutations distinguées. »

Partie 6 – Allégations, publicité et compléments alimentaires

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer allégation nutritionnelle, allégation de santé et allégation interdite.
- Vérifier une allégation nutritionnelle à partir d'un étiquetage, par le calcul.
- Connaître l'encadrement de la publicité alimentaire et des messages sanitaires.
- Conseiller une personne qui achète un complément alimentaire et savoir faire un signalement de nutrivigilance.
- Analyser une publication d'influenceur au regard de la loi du 9 juin 2023.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Règlement (CE) n° 1924/2006 : seules les allégations figurant sur les listes autorisées et respectant leurs conditions sont permises.
- « Source de fibres » : au moins 3 g pour 100 g ou 1,5 g pour 100 kcal. « Riche en fibres » : au moins 6 g pour 100 g ou 3 g pour 100 kcal.
- « Source de protéines » : au moins 12 % de l'énergie apportée par les protéines. « Riche en protéines » : au moins 20 %.
- « Faible teneur en sucres » : 5 g au plus pour 100 g (2,5 g pour 100 mL pour un liquide). « Sans sucres » : 0,5 g au plus pour 100 g ou 100 mL.
- « Pauvre en sodium ou en sel » : 0,12 g de sodium au plus pour 100 g. « Très pauvre » : 0,04 g. 1 g de sodium correspond à 2,5 g de sel.
- Un aliment ne peut jamais prétendre prévenir, traiter ou guérir une maladie (règlement (UE) n° 1169/2011, article 7).
- Compléments alimentaires : décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ; déclaration avant mise sur le marché ; nutrivigilance confiée à l'Anses depuis la loi du 21 juillet 2009.
- Influence commerciale : loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 ; mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale » obligatoire.

Exercice 6.31 – Les types d'allégations (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier « lire les emballages » pour un groupe de parents d'une maison de quartier (fictive). Vous préparez un support qui résume ce qu'un fabricant a le droit d'écrire.

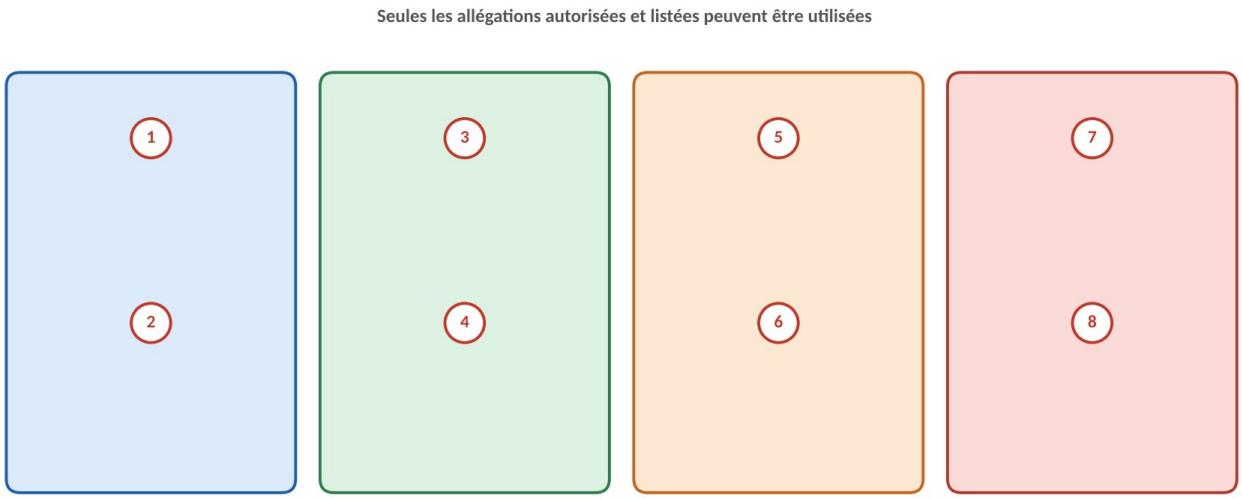


Figure 6.9 – Document 1 – Les types d'allégations (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 8 du document 1. (4 pts)
2. Définissez une allégation au sens du règlement (CE) n° 1924/2006. (2 pts)
3. Donnez un exemple d'allégation nutritionnelle et un exemple d'allégation de santé fonctionnelle. (2 pts)
4. Expliquez pourquoi une allégation non autorisée pose un problème éthique et pas seulement juridique. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.32 – Trier dix mentions d'emballage (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Pendant l'atelier, les parents ont relevé dix mentions sur des emballages. Ils vous demandent si elles sont permises.

Document 1 – Dix mentions relevées (produits fictifs)

a) « Riche en vitamine C » sur un jus d'orange.

b) « Le calcium est nécessaire au maintien d'une ossature normale » sur un fromage blanc.

c) « Guérit la constipation » sur un pain aux céréales.

d) « Perdez 5 kg en 3 semaines » sur une boisson.

e) « Sans sucres ajoutés » sur une compote.

f) « Brûleur de graisse naturel » sur un thé aromatisé.

g) « Recommandé par les nutritionnistes » sur des biscuits, sans autre précision.

h) « Allégé en matières grasses » sur une margarine.

i) « Booste l'immunité » sur une boisson lactée, sans référence à un nutriment.

j) « Source de fibres » sur des céréales.

À vous de jouer – Questions

1. Classez chaque mention : allégation nutritionnelle, allégation de santé, allégation interdite ou mention à vérifier. Justifiez en une phrase. (6 pts)
2. Pour deux mentions à vérifier, indiquez l'information de l'étiquetage qu'il faut lire. (2 pts)
3. Indiquez à quel organisme un consommateur peut signaler une mention trompeuse. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.33 – Vérifier une allégation par le calcul (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calculs et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie solidaire (fictive) veut mettre en avant des produits « intéressants pour la santé ». Elle vous demande de vérifier les allégations de cinq produits avant de faire une affiche.

Document 1 – Étiquetage nutritionnel pour 100 g ou 100 mL (produits fictifs)

Produit	Énergie (kcal)	Fibres (g)	Protéines (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Sel (g)	Allégations sur l'emballage
Biscuit A	452	6,4	7,5	22	16	0,55	« Riche en fibres »
Céréales B	372	4,1	11,8	4,6	2,4	0,28	« Source de fibres », « source de protéines », « pauvre en sel », « faible teneur en sucres »
Galettes C	387	3,6	8,2	0,4	2,8	0,02	« Riche en fibres », « sans sucres », « très pauvre en sel »
Boisson D (100 mL)	46	0	3,4	4,9	1,5	0,10	« Riche en protéines », « faible teneur en sucres », « faible teneur en matières grasses »
Barre E	398	8,0	21,0	18,0	12,0	0,30	« Riche en protéines », « riche en fibres », « brûle les graisses »

Document 2 – Seuils utiles

« Faible teneur en matières grasses » : 3 g au plus pour 100 g (1,5 g pour 100 mL pour un liquide). Les autres seuils sont dans l'encadré « À connaître par cœur ». 1 g de protéines apporte 4 kcal.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque produit, calculez les fibres pour 100 kcal, la part de l'énergie apportée par les protéines et la teneur en sodium. (5 pts)
2. Indiquez, pour chaque allégation, si elle est conforme. Justifiez par un chiffre. (6 pts)
3. Le biscuit A est « riche en fibres ». Expliquez pourquoi l'épicerie ne doit pas pour autant le présenter comme un produit « santé ». (2 pts)
4. Proposez la phrase de l'affiche pour les galettes C. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.34 – Publicité alimentaire et messages sanitaires (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un lycée (fictif) a interrogé 240 élèves sur les publicités alimentaires vues sur les écrans. Vous intervenez en éducation morale et civique avec l'infirmière.

Document 1 – Résultats de l'enquête (données fictives, 2027)

- 168 élèves déclarent avoir vu, la semaine précédente, au moins une publicité pour un produit gras, sucré ou salé accompagnée d'un message sanitaire.
- Parmi ces 168 élèves, 71 pensent que le message sanitaire « veut dire que le produit est bon pour la santé ».
- Parmi ces 168 élèves, 38 déclarent avoir acheté le produit dans la semaine.

Document 2 – Le cadre (sources datées)

Depuis l'arrêté du 27 février 2007 (application de la loi du 9 août 2004), les publicités pour des aliments et boissons avec ajout de sucres, de sel ou d'édulcorants doivent porter un message sanitaire, par exemple « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », avec l'adresse www.mangerbouger.fr. L'annonceur peut s'y soustraire en versant une contribution de 1,5 % du montant de ses achats d'espace à Santé publique France. La loi du 20 décembre 2016 a supprimé la publicité commerciale dans les programmes pour enfants de la télévision publique depuis le 1er janvier 2018.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la part des élèves exposés, la part des élèves exposés qui se trompent sur le sens du message, et la part des élèves exposés qui ont acheté. (3 pts)
2. Analysez les limites du message sanitaire mises en évidence par l'enquête. (3 pts)
3. Expliquez en quoi la publicité ciblant les jeunes pose une question d'éthique (principes de bienfaisance et d'autonomie). (3 pts)
4. Proposez deux activités pour développer l'esprit critique des élèves face à la publicité. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.35 – Le complément « minceur détox » (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – conseil · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Mme R., 46 ans, suivie au centre de santé où vous effectuez votre stage, vous montre un complément alimentaire commandé sur internet. Elle en prend depuis trois semaines et se plaint de palpitations et de troubles du sommeil.

Document 1 – Extrait de l'emballage (produit fictif)

« SlimDétox+ : brûle les graisses, élimine les toxines, coupe la faim. Extrait de thé vert, guarana, garcinia, café vert. 3 gélules par jour. Boîte de 60 gélules : 29,90 €. Fabriqué hors de l'Union européenne. »

Document 2 – Le cadre (sources datées)

Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires (décret n° 2006-352 du 20 mars 2006). Ils sont déclarés à l'administration avant leur mise sur le marché, mais ils ne font pas l'objet d'une autorisation comme un médicament. Depuis 2009, l'Anses gère un dispositif de nutrivigilance : les professionnels de santé déclarent les effets indésirables suspectés en ligne sur le portail des signalements du ministère de la santé.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la durée d'une boîte, le coût pour 30 jours et le coût pour un an. (2 pts)
2. Relevez les allégations du document 1 et dites si elles sont permises. (3 pts)
3. Expliquez le lien possible entre les ingrédients et les symptômes de Mme R. (2 pts)
4. Rédigez ce que vous dites à Mme R., avec respect et sans jugement. (3 pts)
5. Indiquez ce que l'équipe doit faire au titre de la nutrivigilance, et les informations à transmettre. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.36 – Une publication d'influenceur (14 points)

★★★★★ *Niveau 5 – analyse critique · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un groupe d'étudiants en BTS Diététique et Nutrition anime un compte de prévention sur un réseau social. Une marque de compléments leur propose une collaboration. Ils vous montrent la publication d'un influenceur qui travaille déjà avec cette marque.

Document 1 – Publication d'un influenceur (fictive)

« Mes abonnés me demandent tout le temps comment je reste sec toute l'année. Mon secret : les gélules ShapeFast, 2 le matin et je ne mange plus rien jusqu'à 16 h ! J'ai perdu 6 kg en un mois sans effort. Code promo LEO20 pour -20 %. Pas besoin d'aller voir un médecin, la nature fait tout. #santé #minceur #nutrition » (photo retouchée, aucune mention commerciale)

Document 2 – Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 (extraits résumés)

L'influenceur doit indiquer clairement « Publicité » ou « Collaboration commerciale » pendant toute la durée du contenu. Une image retouchée ou produite par intelligence artificielle doit porter la mention « Image retouchée » ou « Image virtuelle ». La promotion de l'abstention thérapeutique et celle des actes de chirurgie esthétique sont interdites. Les pratiques commerciales trompeuses sont sanctionnées ; la DGCCRF contrôle.

À vous de jouer – Questions

1. Relevez quatre manquements à la loi du 9 juin 2023 ou aux règles sur les allégations dans le document 1. (4 pts)
2. Identifiez les risques pour la santé des abonnés. (3 pts)
3. Les étudiants doivent-ils accepter la collaboration proposée ? Argumentez en vous appuyant sur les conflits d'intérêts (partie 5) et sur les principes éthiques. (4 pts)
4. Rédigez une courte publication de prévention qui répond au document 1 sans viser l'influenceur personnellement. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 6.31

1. (1) Nutritionnelle ; (2) « riche en fibres » : au moins 6 g pour 100 g ou 3 g pour 100 kcal ; (3) De santé fonctionnelle ; (4) rôle d'un nutriment sur une fonction (article 13), liste autorisée ; (5) Réduction d'un risque de maladie ; (6) autorisée au cas par cas après avis de l'EFSA (article 14) ; (7) Interdite ; (8) guérir ou traiter une maladie ; promettre une perte de poids chiffrée ; « brûleur de graisse ».
2. Une allégation est tout message ou représentation, non obligatoire, qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée possède des caractéristiques particulières (texte, image, symbole, nom de marque).
3. Nutritionnelle : « source de fibres ». Santé fonctionnelle : « le calcium est nécessaire au maintien d'une ossature normale ».
4. Elle trompe le consommateur, donc elle porte atteinte à son autonomie (il choisit sur une information fausse) et peut lui nuire (non-malfaisance), surtout chez les personnes vulnérables ou malades.

Corrigé – Exercice 6.32

1. a) Nutritionnelle, à vérifier : pour une boisson, il faut au moins 15 % de la valeur nutritionnelle de référence pour 100 mL (le double du seuil de « source »). b) Santé fonctionnelle autorisée si le fromage blanc est au moins « source de calcium ». c) Interdite : un aliment ne peut prétendre guérir une maladie. d) Interdite : perte de poids chiffrée. e) Nutritionnelle, à vérifier : aucun sucre ni aucun ingrédient sucrant n'a été ajouté (la mention « contient des sucres naturellement présents » s'impose si besoin). f) Interdite : promesse non autorisée et trompeuse. g) Interdite en l'état : une recommandation n'est possible que de la part d'associations nationales de professionnels de la médecine, de la nutrition ou de la diététique, ou d'organisations caritatives de santé ; une mention vague est trompeuse. h) Nutritionnelle, à vérifier : réduction d'au moins 30 % par rapport à un produit similaire. i) Interdite en l'état : allégation de santé générale sans allégation autorisée qui l'accompagne. j) Nutritionnelle, à vérifier : au moins 3 g pour 100 g ou 1,5 g pour 100 kcal.
2. Exemples : pour a), la teneur en vitamine C et le pourcentage de la valeur nutritionnelle de référence ; pour j), la teneur en fibres et l'énergie pour 100 g ; pour h), la teneur en lipides et celle du produit de référence.
3. La DGCCRF (plateforme SignalConso) ; la direction départementale de la protection des populations (DDPP) mène les contrôles.

Corrigé – Exercice 6.33

1. Fibres pour 100 kcal : A 1,42 g ; B 1,10 g ; C 0,93 g ; D 0 ; E 2,01 g. Part de l'énergie des protéines (protéines × 4 / énergie) : A 6,6 % ; B 12,7 % ; C 8,5 % ; D 29,6 % ; E 21,1 %. Sodium (sel / 2,5) : A 0,220 g ; B 0,112 g ; C 0,008 g ; D 0,040 g ; E 0,120 g.
2. A « riche en fibres » : conforme (6,4 g ≥ 6 g pour 100 g). B « source de fibres » : conforme (4,1 g ≥ 3 g) ; « source de protéines » : conforme (12,7 % ≥ 12 %) ; « pauvre en sel » : conforme (0,112 g ≤ 0,12 g de sodium) ; « faible teneur en sucres » : conforme (4,6 g ≤ 5 g). C « riche en fibres » : non conforme (3,6 g < 6 g et 0,93 g < 3 g pour 100 kcal) ; seule « source de fibres » est possible (3,6 g ≥ 3 g) ; « sans sucres » : conforme (0,4 g ≤ 0,5 g) ; « très pauvre en sel » : conforme (0,008 g ≤ 0,04 g). D « riche en protéines » : conforme (29,6 % ≥ 20 %) ; « faible teneur en sucres » : non conforme (4,9 g > 2,5 g pour 100 mL) ; « faible teneur en matières grasses » : conforme, à la limite (1,5 g ≤ 1,5 g). E « riche en protéines » : conforme (21,1 % ≥ 20 %) ; « riche en fibres » : conforme (8,0 g ≥ 6 g) ; « brûle les graisses » : interdite.
3. Une allégation porte sur un seul nutriment. Le biscuit A reste riche en sucres (22 g) et en lipides (16 g) et très énergétique (452 kcal) : c'est un produit à consommer occasionnellement. Le Nutri-Score et la liste des ingrédients donnent une vue plus complète.
4. Exemple : « Galettes C : sans sucres, très pauvres en sel et source de fibres. »

Corrigé – Exercice 6.34

1. Exposés : 168 / 240 = **70,0 %**. Erreur sur le sens du message : 71 / 168 = **42,3 %**. Achat : 38 / 168 = **22,6 %** des élèves exposés (15,8 % de l'ensemble des élèves).
2. Le message est mal compris par plus de quatre élèves exposés sur dix : il peut même servir d'argument de vente. Il n'empêche pas l'achat (près d'un exposé sur quatre). Il est générique, sans lien avec le produit, et l'annonceur peut s'en dispenser en payant une contribution. Les données sont déclaratives et fictives : l'enquête ne prouve pas que la publicité cause l'achat.
3. Bienfaisance : les jeunes sont exposés à des produits dont l'excès nuit à leur santé, la société a le devoir de les protéger. Autonomie : les mineurs ont moins de recul face aux techniques de persuasion ; une publicité qui exploite leur crédulité réduit leur liberté de choix au lieu de l'éclairer.
4. Exemples : décrypter des publicités en groupe (cible, procédés, message caché) ; comparer l'image du produit et sa composition réelle ; créer une « contre-publicité » pour un aliment simple ; tenir un journal des publicités vues pendant une semaine.

Corrigé – Exercice 6.35

1. Une boîte dure 60 / 3 = **20 jours**. Coût pour 30 jours : 29,90 / 20 × 30 = **44,85 €**. Coût pour un an : 29,90 / 20 × 365 = **545,68 €**.
2. « Brûle les graisses » et « élimine les toxines » : interdites, non autorisées et trompeuses. « Coupe la faim » : non autorisée pour ces ingrédients, donc interdite.
3. Le thé vert, le guarana et le café vert apportent de la caféine. L'addition des sources et des doses peut provoquer palpitations, nervosité et insomnie. La fabrication hors de l'Union européenne et l'achat en ligne augmentent le risque de composition non conforme.
4. Exemple : « Merci de m'en avoir parlé. Les symptômes que vous décrivez peuvent être liés à la caféine contenue dans ce produit. Je vous conseille de l'arrêter et d'en parler au médecin aujourd'hui. Ce produit n'a pas prouvé qu'il fait maigrir. Si vous le souhaitez, nous pouvons voir ensemble ce qui est important pour vous et construire des objectifs réalistes. »
5. Le médecin ou le professionnel de santé déclare l'effet indésirable suspecté (portail des signalements, nutrivigilance de l'Anses). Informations : âge et sexe, nom exact du produit, lot, doses et durée, autres produits et médicaments, nature, date et évolution des symptômes ; garder l'emballage. Les données sont transmises avec l'accord de Mme R. et de façon sécurisée.

Corrigé – Exercice 6.36

1. Absence de mention « Publicité » ou « Collaboration commerciale » malgré un code promo ; photo retouchée sans la mention « Image retouchée » ; promotion de l'abstention thérapeutique (« pas besoin d'aller voir un médecin ») ; perte de poids chiffrée (6 kg en un mois) et promesse « sans effort », allégations interdites.
2. Restriction alimentaire prolongée (jeûne jusqu'à 16 h), risque de troubles du comportement alimentaire chez des abonnés jeunes, effets indésirables possibles des gélules, retard au diagnostic d'un problème de santé, dépenses inutiles, culpabilité.
3. Non. Accepter créerait un lien d'intérêts financier avec une marque dont les messages contredisent les recommandations ; le public ne pourrait plus faire confiance aux contenus de prévention. Les principes de non-malfaisance (ne pas promouvoir un produit à risque), de bienfaisance et d'autonomie (information loyale) conduisent à refuser. Une réponse polie et motivée est envoyée, et le compte peut annoncer sa politique : aucun partenariat commercial.
4. Exemple : « Vous voyez passer des gélules "minceur" qui promettent des kilos perdus sans effort ? Aucune gélule ne fait maigrir de façon durable, et certaines provoquent palpitations ou insomnie. Sauter des repas peut entraîner fatigue et grignotage. Pour être en forme : des repas réguliers, des fruits, des légumes et des légumineuses, de l'activité physique qui vous plaît. En cas de question, parlez-en à votre

> médecin ou à un(e) diététicien(ne). Sources : Santé publique France, mangerbouger.fr (consulté en octobre 2026). »

Partie 7 – Enquêtes, recherche et identité numérique

Objectifs – Objectifs de la partie

- Classer un projet d'enquête ou de recherche et en déduire les règles à suivre.
- Rédiger une note d'information conforme au RGPD.
- Calculer un taux de participation et discuter les biais de non-réponse.
- Gérer son identité numérique personnelle et professionnelle.
- Utiliser une intelligence artificielle générative de façon responsable.
- Répondre à un avis négatif en ligne sans rompre le secret professionnel.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Loi Jardé (loi du 5 mars 2012, appliquée depuis novembre 2016) : une recherche sur la personne humaine demande un protocole, l'avis favorable d'un comité de protection des personnes (CPP) et le consentement ou la non-opposition des participants.
- Une enquête de diagnostic ou d'évaluation d'une action n'est pas une recherche sur la personne, mais elle reste soumise au RGPD.
- Note d'information : responsable, finalité, base légale, données collectées, destinataires, durée de conservation, droits et contact.
- Identité numérique : ce que je publie, ce que les autres publient sur moi, et les traces techniques.
- Règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle : entré en vigueur le 1er août 2024 ; interdictions depuis le 2 février 2025, transparence depuis le 2 août 2026, obligations des systèmes à haut risque reportées au 2 décembre 2027 et au 2 août 2028 (règlement (UE) 2026/1744).
- Ne jamais saisir de données de santé identifiantes dans un outil d'IA grand public.

Exercice 6.37 – Enquête ou recherche ? (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de diététique d'un centre hospitalier (fictif) a six projets pour l'année. La cadre vous demande de préparer un tableau des démarches.

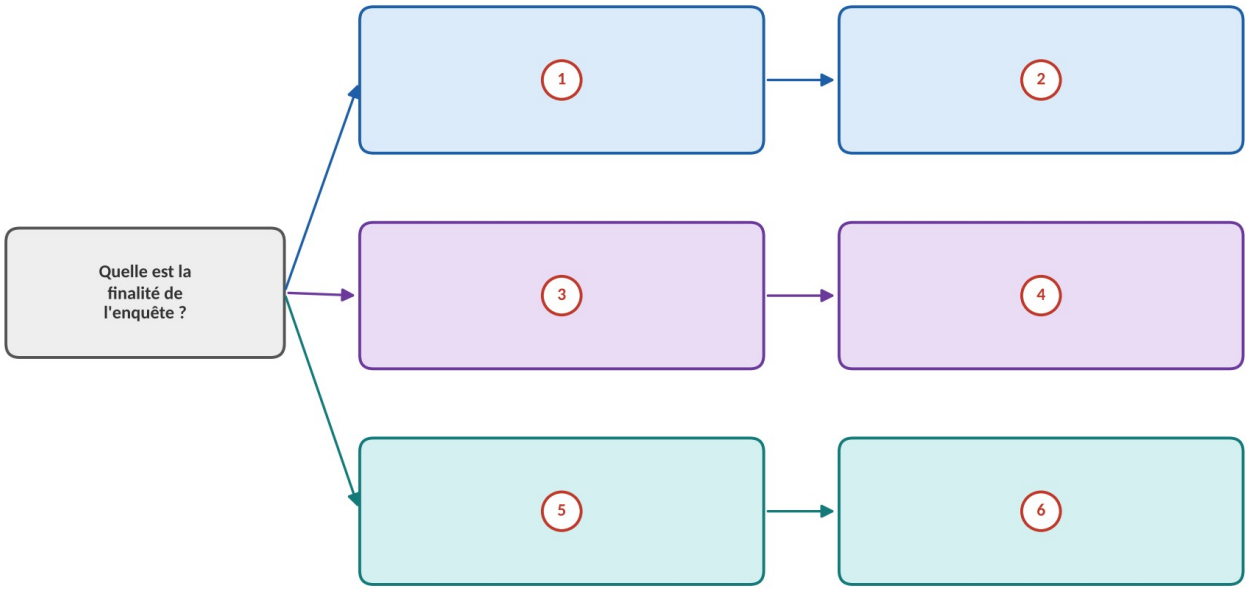


Figure 6.10 – Document 1 – Enquête, recherche ou étude sur données (schéma à légender)

Document 2 – Six projets

a) Questionnaire de satisfaction des patients sur les repas.

b) Essai comparant deux compléments nutritionnels oraux, avec prise de sang avant et après.

c) Relecture de 300 dossiers pour connaître la fréquence de la dénutrition à l'entrée.

d) Évaluation d'un atelier d'éducation thérapeutique par un questionnaire avant et après.

e) Mesure de la force de préhension et de la composition corporelle pour étudier le lien avec la durée de séjour.

f) Analyse des données du logiciel de commande des repas pour réduire le gaspillage.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Classez les six projets du document 2 dans l'une des trois catégories du document 1. (4 pts)
3. Pour le projet b), citez trois obligations avant de commencer. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.38 – Rédiger une note d'information (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – rédaction · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de restauration scolaire d'une commune (fictive) veut interroger les parents des élèves de trois écoles sur les goûters. Le questionnaire est papier, sans nom. Il demande l'âge et le sexe de l'enfant, l'école, la classe, les aliments du goûter et d'éventuelles allergies.

Document 1 – Projet de note rédigé par un stagiaire

« Chers parents, merci de remplir ce questionnaire. C'est obligatoire. Vos réponses seront utilisées par la mairie et nos partenaires. Merci ! »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez trois défauts du document 1. (3 pts)

2. Rédigez une note d'information complète et lisible (10 à 12 lignes). (5 pts)

3. La question sur les allergies est-elle nécessaire ? Justifiez au regard du principe de minimisation. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.39 – Taux de participation et biais (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calculs et analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'enquête de l'exercice 6.38 a été réalisée. Vous exploitez les retours.

Document 1 – Bilan de la collecte (données fictives, 2027)

École	Questionnaires distribués	Questionnaires rendus
Les Tilleuls	140	112
Jean-Zay	150	96
Du Port	130	65
Total	**420**	**273**

Parmi les 273 questionnaires rendus, 12 portent la case cochée « je ne souhaite pas que mes réponses soient utilisées » et 9 sont trop incomplets pour être exploités.

L'école du Port est située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de retour global et par école. (3 pts)
2. Calculez le nombre de questionnaires exploitables et leur part parmi les questionnaires distribués et parmi les questionnaires rendus. (3 pts)
3. Que faites-vous des 12 questionnaires avec opposition ? Justifiez. (2 pts)
4. Analysez le risque de biais lié à la faible participation de l'école du Port et proposez deux moyens de le réduire. (4 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.40 – Mon identité numérique (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Léa, étudiante en BTS Diététique et Nutrition, cherche un stage. Elle tape son nom dans un moteur de recherche et trouve : une photo de soirée publiée par une amie, son compte personnel public où elle commente des régimes, une vidéo « Ma journée en stage à l'hôpital » où l'on voit le badge d'un patient, et son profil professionnel à jour.

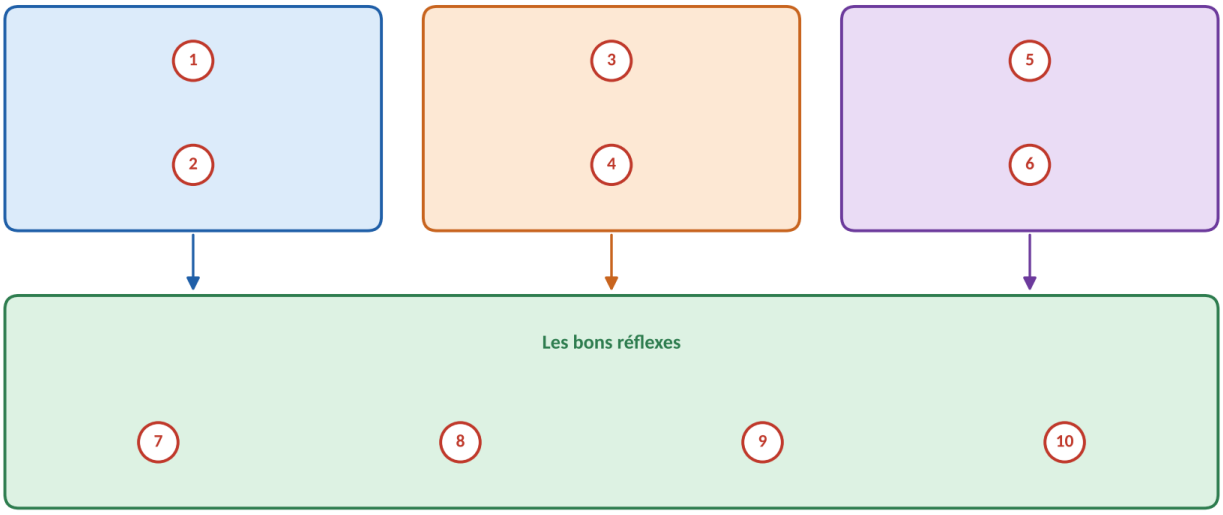


Figure 6.11 – Document 1 – Mon identité numérique (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (5 pts)
2. Classez les quatre éléments trouvés par Léa dans les trois cercles de l'identité numérique. (2 pts)
3. Indiquez le problème le plus grave et ce que Léa doit faire tout de suite. (2 pts)
4. Donnez un conseil pour son compte personnel. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.41 – L'intelligence artificielle au service du diététicien (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – analyse critique · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un collègue de stage a utilisé un outil d'intelligence artificielle générative grand public pour préparer une consultation. Il vous montre ce qu'il a saisi et la réponse obtenue.

Document 1 – Saisie et réponse (fictives)

Saisie : « Inès Belkacem, née le 3 mars 2012, 15 ans, 1,62 m, 68 kg, diabète de type 1, suivie au CH de Vallière. Fais-lui un menu pour maigrir. »

Réponse : « Voici un menu à 1 200 kcal par jour pour une perte de poids rapide : petit déjeuner : café noir ; déjeuner : salade verte et blanc de poulet ; dîner : soupe de légumes. Supprimez le pain, les féculents et les fruits, qui font monter la glycémie. Source : étude de Harvard, 2021. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez les problèmes liés à la saisie (protection des données et secret professionnel). (3 pts)
2. Relevez les erreurs et les dangers de la réponse pour cette adolescente. (4 pts)
3. Énoncez quatre règles d'usage responsable de l'IA générative pour un professionnel de la nutrition. (4 pts)
4. Indiquez ce que le collègue doit faire maintenant. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.42 – Répondre à un avis négatif en ligne (14 points)

★★★★★ *Niveau 5 – communication éthique · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne libérale (fictive) chez qui vous êtes en stage reçoit un avis public sur sa fiche d'établissement. Elle est blessée et veut répondre le soir même.

Document 1 – L'avis (fictif)

« Une étoile. Consultation inutile : elle m'a juste dit de manger moins de gâteaux alors que j'ai un problème de thyroïde. 50 euros pour rien. À fuir. » – K.M.

Document 2 – Brouillon de réponse de la diététicienne

« Madame M., je me souviens très bien de vous. Votre bilan montrait une consommation excessive de produits sucrés, et votre hypothyroïdie est traitée depuis des années, je l'ai noté dans votre dossier. Vous n'avez pas suivi mes conseils, ce n'est pas ma faute. »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez pourquoi le brouillon du document 2 viole le secret professionnel, même si la patiente a parlé la première. (3 pts)
2. Relevez les autres défauts du brouillon (ton, posture professionnelle). (2 pts)
3. Rédigez une réponse publique conforme (5 à 7 lignes). (4 pts)
4. Proposez deux actions hors ligne pour traiter la situation. (2 pts)
5. Indiquez dans quel cas la diététicienne pourrait demander le retrait de l'avis, et auprès de qui. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 6.37

1. (1) Diagnostic ou évaluation d'une action ; (2) RGPD : information, minimisation, anonymat ; registre de la structure ; (3) Recherche sur la personne (connaissances biologiques ou médicales) ; (4) loi Jardé (2012) : protocole, avis d'un CPP, consentement ou non-opposition ; (5) Étude sur des données existantes (dossiers, bases) ; (6) RGPD : méthodologie de référence MR-004 de la CNIL, information des personnes.
2. Diagnostic ou évaluation : a), d), f). Recherche sur la personne : b), e). Étude sur données existantes : c).
3. Rédiger un protocole ; obtenir l'avis favorable d'un CPP ; recueillir le consentement libre, éclairé et écrit des patients (recherche interventionnelle avec prélèvement) ; déclarer la conformité au RGPD et désigner un promoteur.

Corrigé – Exercice 6.38

1. Le questionnaire est présenté comme obligatoire alors que la participation doit être libre ; les destinataires (« nos partenaires ») sont vagues ; il manque la finalité, la durée de conservation, les droits et le contact.
2. Exemple : « Madame, Monsieur, le service de restauration scolaire de la commune souhaite mieux connaître les goûters des enfants afin de proposer des ateliers adaptés. Ce questionnaire est anonyme et facultatif : vous pouvez ne pas répondre ou cocher la case "je ne souhaite pas que mes réponses soient utilisées". Il recueille l'âge, le sexe, l'école et la classe de l'enfant, les aliments du goûter et les allergies. Les réponses sont saisies par le service de restauration et ne sont transmises à personne d'autre ; seuls des résultats globaux seront publiés. Les questionnaires papier seront détruits trois mois après la saisie, et le fichier dans un an. Responsable : la commune (service restauration). Pour toute question ou pour exercer vos droits : délégué à la protection des données de la mairie, [adresse]. Vous pouvez aussi saisir la CNIL. Merci de votre aide. »
3. Elle n'est utile que si les ateliers doivent adapter les goûters proposés. Sinon, elle est à supprimer (minimisation), d'autant qu'il s'agit d'une donnée de santé ; les allergies sont déjà connues par les projets d'accueil individualisé.

Corrigé – Exercice 6.39

1. Global : 273 / 420 = **65,0 %**. Les Tilleuls : 112 / 140 = **80,0 %** ; Jean-Zay : 96 / 150 = **64,0 %** ; du Port : 65 / 130 = **50,0 %**.
2. Exploitables : 273 − 12 − 9 = **252**, soit 252 / 420 = **60,0 %** des questionnaires distribués et 252 / 273 = **92,3 %** des questionnaires rendus.
3. Ils ne sont pas saisis et sont détruits : les parents ont exercé leur droit d'opposition, et l'on doit le respecter.
4. Les familles du quartier prioritaire sont sous-représentées ; or leurs goûters peuvent être différents (budget, habitudes). Les résultats risquent de décrire surtout les familles favorisées et de conduire à des ateliers inadaptés. Moyens : relance par les enseignants et le centre social, questionnaire traduit ou en pictogrammes, passation orale à la sortie de l'école avec un habitant relais, analyse des résultats séparée par école.

Corrigé – Exercice 6.40

1. (1) Ce que je publie ; (2) profils, photos, commentaires, vidéos ; (3) Ce que les autres publient sur moi ; (4) photos, avis, mentions, articles ; (5) Les traces techniques ; (6) historique, géolocalisation, données d'applications ; (7) comptes personnels et professionnels séparés ; (8) aucune photo de participant sans autorisation ; (9) contenus sourcés et datés ; (10) partenariat commercial toujours signalé.
2. Ce que je publie : le compte personnel public, la vidéo de stage, le profil professionnel. Ce que les autres

publient sur moi : la photo de soirée.

3. La vidéo de stage : on y voit le badge d'un patient, c'est une violation du secret professionnel et du droit à l'image. Léa doit la supprimer immédiatement et prévenir son tuteur de stage et son établissement de formation.

4. Passer son compte personnel en privé et éviter de commenter des régimes sous son nom : ses propos peuvent être pris pour des conseils professionnels.

Corrigé – Exercice 6.41

1. La saisie contient des données identifiantes (nom, date de naissance, établissement) et une donnée de santé (diabète de type 1). Elle les transmet à un service externe, sans base légale ni information de la patiente : c'est une violation du secret professionnel et du RGPD.

2. 1 200 kcal sont très insuffisantes pour une adolescente de 15 ans en croissance (risque de carences, de troubles du comportement alimentaire). Supprimer féculents et fruits chez une adolescente diabétique de type 1 traitée par insuline expose à des hypoglycémies graves et désorganise l'adaptation des doses. Le « petit déjeuner café noir » est inadapté. La source est vague et invérifiable, peut-être inventée. L'objectif « maigrir » n'a pas été discuté avec l'adolescente, sa famille et l'équipe de diabétologie.

3. Ne jamais saisir de données identifiantes ou de santé dans un outil grand public ; vérifier chaque information dans une source fiable et datée ; garder la décision et la responsabilité professionnelles ; être transparent avec les personnes et l'équipe sur l'usage de l'outil ; se méfier des biais et des références inventées ; suivre la charte de l'établissement.

4. Supprimer la conversation et l'historique si possible, ne pas utiliser la réponse, et signaler l'incident à son tuteur et au délégué à la protection des données de l'établissement.

Corrigé – Exercice 6.42

1. Le secret couvre tout ce que la professionnelle a appris dans l'exercice de son métier, y compris le fait même que la personne a consulté. Confirmer la consultation, citer le bilan et la pathologie, c'est révéler des informations de santé. Le fait que la patiente ait parlé la première ne délie pas la professionnelle du secret.

2. Ton agressif et culpabilisant (« ce n'est pas ma faute ») ; réponse sous le coup de l'émotion ; nom de la patiente cité ; mauvaise image pour la profession et pour les futurs patients.

3. Exemple : « Bonjour, merci d'avoir pris le temps de laisser un avis. Je suis tenue au secret professionnel et je ne peux donc ni confirmer ni commenter une consultation. Je prends toujours en compte l'histoire médicale de chaque personne et je travaille en lien avec les médecins. Si vous le souhaitez, je vous invite à me contacter directement au cabinet pour en parler. Bonne journée. »

4. Attendre le lendemain avant de répondre et faire relire la réponse ; si la patiente est identifiée, lui proposer un échange téléphonique ou un nouveau rendez-vous ; faire le point sur sa pratique (explications données, lien avec le médecin traitant).

5. Si l'avis contient des propos injurieux ou diffamatoires, des informations fausses présentées comme des faits, ou s'il ne correspond à aucune expérience réelle, elle peut demander le retrait à la plateforme qui héberge l'avis, puis, si besoin, saisir la justice. Un avis négatif mais sincère relève de la liberté d'expression.

Partie 8 – Synthèse : droits, responsabilité, dignité et cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Analyser un dilemme avec la grille en cinq étapes et argumenter une décision.
- Relier une situation aux textes sur les droits des usagers.
- Distinguer responsabilité civile, pénale et disciplinaire, et exploiter une enquête de toxi-infection.
- Organiser une aide alimentaire qui respecte la dignité des personnes.
- Rédiger la partie « éthique » d'une fiche projet.
- Traiter un cas complet au format de l'épreuve E5.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Grille en cinq étapes : faits, règles, valeurs en tension, options (au moins trois), décision justifiée, partagée, tracée et réévaluée.
- Loi du 2 janvier 2002 : livret d'accueil, contrat de séjour, conseil de la vie sociale, projet personnalisé ; charte des droits et libertés de la personne accueillie (2003).
- Loi du 4 mars 2002 : information, consentement, accès au dossier, secret.
- Article L. 266-1 du Code de l'action sociale et des familles (loi EGalim, 2018) : lutte contre la précarité alimentaire dans le respect de la dignité et de la capacité à agir.
- Responsabilité civile : faute, dommage, lien de causalité, réparation ; pénale : infraction, sanction ; disciplinaire : employeur.
- TIAC : au moins deux cas groupés de symptômes similaires rapportés à une même origine alimentaire ; maladie à déclaration obligatoire auprès de l'ARS.

Exercice 6.43 – Le judoka qui doit « faire le poids » (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans un club omnisports (fictif). L'entraîneur de judo vous demande un « plan pour faire perdre 3 kg en 10 jours » à Yanis, 15 ans, 52 kg, afin qu'il combatte dans la catégorie des moins de 50 kg au championnat régional. Les parents ne sont pas au courant. Yanis est d'accord : « Tout le monde fait ça, je mettrai un K-way pour transpirer. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la perte de poids demandée en pourcentage du poids de Yanis. (1 pt)

2. Analysez la situation avec la grille en cinq étapes. (6 pts)

3. Rédigez votre réponse orale à l'entraîneur (4 à 5 lignes). (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.44 – Des droits très concrets au foyer (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans un foyer d'accueil médicalisé (fictif) pour adultes en situation de handicap. La direction veut revoir l'organisation des repas.

Document 1 – Six situations

a) M. D. demande à prendre son petit déjeuner dans sa chambre, à l'heure qu'il veut.

b) La direction veut supprimer le goûter pour faire des économies.

c) Mme P. demande à voir ce que la diététicienne a noté dans son dossier.

d) Une famille demande que son fils, adulte et sous mesure de protection, ne mange plus jamais de dessert.

e) Les résidents veulent un repas à thème choisi par eux chaque mois.

f) M. K. refuse l'eau gélifiée prescrite pour ses troubles de la déglutition.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque situation, citez le droit ou l'outil en jeu (texte, instance ou document). (6 pts)
2. Expliquez le rôle du conseil de la vie sociale pour les situations b) et e). (2 pts)
3. Indiquez la conduite à tenir pour la situation f). (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.45 – Responsabilité et toxi-infection après un buffet (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calculs et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un centre social (fictif) a organisé un buffet préparé par les participants à la fin d'un cycle d'ateliers. Le lendemain, plusieurs personnes ont des diarrhées et des vomissements. Pendant le buffet, une enfant s'est aussi brûlé la main avec une plaque restée chaude, faute de surveillance.

Document 1 – Enquête alimentaire auprès des 34 convives (données fictives)

11 convives sont malades. Parmi les 18 personnes qui ont mangé le taboulé, 10 sont malades ; parmi les 16 qui n'en ont pas mangé, 1 est malade. Parmi les 20 personnes qui ont mangé le poulet froid, 6 sont malades ; parmi les 14 qui n'en ont pas mangé, 5 sont malades. Le taboulé, préparé la veille, est resté quatre heures dans une voiture avant le buffet.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux d'attaque global, puis le taux d'attaque chez les exposés et les non-exposés et le risque relatif pour chaque plat. (4 pts)
2. Concluez sur l'aliment suspect en restant prudent. (2 pts)
3. Indiquez si la situation est une TIAC et ce que la structure doit faire. (2 pts)
4. Pour la brûlure de l'enfant, distinguez les responsabilités civile, pénale et disciplinaire qui pourraient être engagées. (3 pts)
5. Citez une mesure de prévention pour chacun des deux incidents. (1 pt)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.46 – La dignité à l'épicerie solidaire (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association (fictive) transforme sa distribution de colis en épicerie solidaire. Les clients paient 20 % du prix des produits. Le bureau vous soumet son projet de règlement intérieur.

Document 1 – Extrait du projet de règlement (fictif)

1. Les bénéficiaires présentent à chaque passage leur dossier social à l'accueil, devant la file d'attente.
2. Les achats de sodas et de confiseries sont interdits aux familles bénéficiaires.
3. La participation à deux ateliers cuisine par mois est obligatoire pour conserver l'accès.
4. Les produits frais sont réservés aux familles « qui font des efforts ».
5. Une carte de fidélité nominative permet de suivre les achats de chaque famille.

À vous de jouer – Questions

1. Un panier a une valeur de 42 €. Calculez ce que paie la famille à 20 %, puis ce qu'elle paierait à 10 % et à 30 %. (2 pts)
2. Expliquez en quoi l'épicerie solidaire respecte mieux la dignité que le colis imposé. (2 pts)
3. Analysez chaque article du document 1 au regard de la dignité, de la justice et de l'autonomie, et proposez une nouvelle rédaction. (6 pts)
4. Proposez une façon de faire participer les clients à la vie de l'épicerie. (2 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.47 – Rédiger la partie « éthique » d'une fiche projet (12 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – rédaction · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous présentez à l'oral, devant un jury, un projet « Petits déjeuners au lycée professionnel » (fictif) : petits déjeuners gratuits deux matins par semaine, questionnaire de satisfaction en ligne, photos pour le site du lycée, partenariat avec une boulangerie du quartier. Un membre du jury vous dit : « Votre fiche ne parle pas d'éthique. »

À vous de jouer – Questions

1. Rédigez une rubrique « Éthique et cadre juridique » de la fiche projet en six points : principes, confidentialité, données, image, partenariat, participation. (8 pts)
2. Formulez la phrase d'ouverture de votre réponse orale au jury. (1 pt)
3. Le jury demande : « Pourquoi ne pas réserver les petits déjeuners aux élèves boursiers ? » Répondez en vous appuyant sur l'universalisme proportionné et sur le risque de stigmatisation. (3 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 6.48 – Cas complet : les repas partagés du foyer de jeunes travailleurs (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 1 h 45*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes diététicien en stage dans un foyer de jeunes travailleurs, « Les Quatre Vents » (données fictives). Il loge 86 jeunes de 18 à 30 ans, apprentis, salariés en contrat court ou étudiants salariés, dans des studios avec une kitchenette. L'équipe socio-éducative constate que beaucoup de jeunes mangent seuls et sautent des repas. Elle vous confie un projet de dix « repas partagés » mensuels, cuisinés ensemble dans la cuisine collective, pour 25 participants à chaque fois.

Document 1 – Résultats de l'enquête de diagnostic (52 répondants sur 86, données fictives, 2027)

Réponse	Nombre de jeunes
Mange seul le soir au moins 5 jours sur 7	38
Saute au moins un repas par jour	21
Dispose de moins de 50 € par semaine pour se nourrir	29
Souhaite participer à des repas cuisinés ensemble	33
Accepte d'être pris en photo pendant les repas	17

Document 2 – Premier projet de questionnaire, rédigé par un animateur

« Nom, prénom, numéro de studio. Poids et taille. Religion. Revenus du mois dernier. Avez-vous déjà eu des problèmes avec la nourriture (anorexie, boulimie) ? Questionnaire obligatoire, à rendre à l'accueil. »

Document 3 – Une proposition reçue par courriel

Une enseigne de plats cuisinés surgelés propose de fournir gratuitement les plats des dix repas. En contrepartie : logo sur les affiches, distribution de bons de réduction et collecte des adresses électroniques des jeunes pour sa lettre d'information.

Document 4 – Recette du premier repas : gratin de chou-fleur et pommes de terre à la dinde, clémentines. Quantités nettes par portion (Ciqual 2025 pour 100 g ; prix relevés, fictifs)

Ingrédient (code Ciqual)	Par portion	kcal	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Vitamine C (mg)	Prix
Chou-fleur, cru (20016)	150 g	24,9	1,81	0,7	2,2	0,015	23	48,2	2,80 € le kg, 40 % de pertes
Pomme de terre, sans peau, crue (4008)	150 g	80	2,02	0,09	2,2	< 0,0011	14,3	19,7	1,60 € le kg, 15 % de pertes
Dinde, escalope crue (36304)	90 g	108	23,7	1,48	0	0,28	11	0	11,90 € le kg
Lait demi-écrémé, pasteurisé (19042)	120 g	46,4	3,19	1,54	0	0,078	119	1,6	1,05 € le litre (1 L compté 1 kg)
Farine de blé T55 (9436)	10 g	350	9,03	1	3,2	< 0,13	23	< 0,5	1,10 € le kg

Ingrédient (code Ciqual)	Par portion	kcal	Protéines (g)	Lipides (g)	Fibres (g)	Sel (g)	Calcium (mg)	Vitamine C (mg)	Prix
Beurre doux, 80 % MG (16400)	8 g	753	0,64	83	0	0,035	19,8	0	9,80 € le kg
Emmental râpé (12118)	15 g	368	27,6	28,2	0,042	0,68	977	< 0,5	10,50 € le kg
Clémentine ou mandarine, chair crue (13024)	120 g	45,5	0,81	< 0,5	1,7	< 0,013	23	49,2	3,20 € le kg, 25 % de pertes
Sel, poivre, muscade									forfait 0,40 € pour 10

Les valeurs « < » sont comptées 0. Le sel ajouté en cuisine n'est pas compté.

Document 5 – Ce qui s'est passé au premier repas

- Un participant a filmé la soirée et veut publier la vidéo sur le compte du foyer.
- À la fin du repas, Théo, 19 ans, confie au stagiaire : « Depuis que j'ai perdu mon contrat, je ne mange qu'une fois par jour. Je ne veux pas que l'équipe le sache, j'ai peur de perdre mon logement. »

Document 6 – Budget du projet

Le foyer dispose de 1 000 € pour les dix repas. Il faut prévoir 180 € de petit matériel et 60 € d'impressions. Chaque participant donne 1 € par repas.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de réponse à l'enquête et le pourcentage de chaque réponse du document 1 parmi les répondants. Commentez la limite liée à la non-réponse. (4 pts)
2. Analysez les enjeux éthiques du projet avec les quatre principes de Beauchamp et Childress et un principe propre à la santé publique. (6 pts)
3. Relevez les problèmes du questionnaire du document 2 au regard du RGPD et de l'éthique, puis proposez une version corrigée de ses questions. (5 pts)
4. Calculez pour une portion l'énergie, les protéines, les lipides, les fibres, le sel, le calcium et la vitamine C, puis la part de l'énergie apportée par les protéines et par les lipides. Calculez le coût du repas pour 10 portions et par portion. Commentez. (7 pts)
5. Pour 10 repas de 25 portions au coût calculé, vérifiez que le budget du document 6 suffit, en tenant compte de la participation des jeunes. (3 pts)
6. Analysez la proposition du document 3 et rédigez la réponse au partenaire. (5 pts)
7. Indiquez les conditions pour publier la vidéo du document 5. (4 pts)
8. Indiquez la conduite à tenir après la confidence de Théo, en respectant le secret et sa sécurité. (6 pts)

Ma réponse

.....

.....

.....

.....

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 6.43

1. 3 / 52 = **5,8 %** du poids en 10 jours.

2. Faits : un mineur de 15 ans, une demande de l'entraîneur, des parents non informés, une méthode envisagée (transpiration sous un K-way) qui déshydrate. Règles : le stagiaire n'agit que sous la responsabilité de son tuteur ; un mineur ne peut pas consentir seul à une prise en charge qui comporte un risque ; les fédérations sportives encadrent les pesées, et la perte de poids rapide est déconseillée chez l'adolescent. Valeurs en tension : autonomie (souhait de Yanis) et respect du projet sportif contre non-malfaisance (déshydratation, malaise, blessure, troubles du comportement alimentaire, croissance). Options : a) faire le plan demandé (rejetée : dangereux) ; b) refuser sans explication (rejetée : l'entraîneur et Yanis risquent de le faire seuls) ; c) refuser la perte rapide, informer le tuteur, proposer que Yanis combatte dans sa catégorie actuelle et organiser un entretien avec Yanis, ses parents et le médecin du sport. Décision : option c, justifiée par la non-malfaisance, partagée avec le tuteur, tracée dans le journal de stage, réévaluée après l'entretien.

3. Exemple : « Je comprends l'enjeu de la compétition. Mais perdre près de 6 % de son poids en dix jours, surtout en transpirant, est dangereux pour un adolescent de 15 ans : déshydratation, perte de force, malaise. Je ne peux pas faire ce plan. Je vous propose qu'il combatte dans sa catégorie et que l'on organise avec ses parents et le médecin du club un suivi de son alimentation pour la saison. »

Corrigé – Exercice 6.44

1. a) Respect des choix et de l'intimité (charte des droits et libertés de la personne accueillie, 2003) ; projet personnalisé. b) Organisation de la vie quotidienne : avis du conseil de la vie sociale (loi du 2 janvier 2002). c) Droit d'accès au dossier (loi du 4 mars 2002). d) Respect de l'autonomie de l'adulte : la mesure de protection ne donne pas à la famille le droit d'imposer un régime ; on recherche l'avis de la personne et on en parle en équipe et avec le médecin. e) Participation des personnes : conseil de la vie sociale, projet d'établissement. f) Droit au refus de soins après information (loi du 4 mars 2002).

2. Le conseil de la vie sociale, qui réunit des représentants des résidents, des familles et des professionnels, donne son avis sur l'organisation des repas : il doit être consulté avant la suppression du goûter (b), et il peut porter et organiser la demande de repas à thème (e).

3. Comprendre le refus (goût, texture, sentiment d'être infantilisé), expliquer le risque de fausse route avec des mots simples, chercher des alternatives avec l'orthophoniste et le médecin (eau gazeuse fraîche, épaississant dans une boisson qu'il aime), tracer le refus et l'information donnée dans le dossier, et respecter sa décision s'il maintient son refus.

Corrigé – Exercice 6.45

1. Taux d'attaque global : 11 / 34 = **32,4 %**. Taboulé : exposés 10 / 18 = **55,6 %** ; non-exposés 1 / 16 = **6,3 %** ; RR = 55,6 / 6,3 = **8,9**. Poulet : exposés 6 / 20 = **30,0 %** ; non-exposés 5 / 14 = **35,7 %** ; RR = **0,84**.

2. Le taboulé est l'aliment suspect : le risque est près de neuf fois plus élevé chez ceux qui en ont mangé, et il a subi une rupture de la chaîne du froid. Le poulet n'est pas associé à la maladie (RR proche de 1). Seule l'analyse microbiologique des restes et des selles permettrait de confirmer.

3. Oui : au moins deux cas groupés aux symptômes similaires rapportés à une même origine alimentaire. La structure déclare la TIAC à l'agence régionale de santé, conserve les restes au froid, oriente les malades vers un médecin et participe à l'enquête.

4. Civile : la famille peut demander la réparation du dommage (faute de surveillance, dommage, lien de causalité), prise en charge par l'assurance de la structure. Pénale : des blessures involontaires peuvent être poursuivies si une négligence est établie. Disciplinaire : l'employeur peut sanctionner un salarié qui n'a pas respecté les consignes de sécurité.

5. TIAC : transport en glacière avec un contrôle de la température, préparation le jour même. Brûlure : zone

de cuisson interdite aux enfants et surveillée par un adulte désigné.

Corrigé – Exercice 6.46

1. 42 × 0,20 = **8,40 €** ; à 10 % : **4,20 €** ; à 30 % : **12,60 €**.

2. Les clients choisissent leurs produits selon leurs goûts, leurs habitudes et leur culture, et ils paient une part : ils sont acteurs et non plus assistés. C'est le sens de l'article L. 266-1 du Code de l'action sociale et des familles (dignité et capacité à agir).

3. Article 1 : atteinte à la confidentialité et humiliation publique ; nouvelle rédaction : « L'inscription se fait une fois, en entretien individuel ; une carte d'accès simple est ensuite présentée à la caisse. » Article 2 : atteinte à l'autonomie et discrimination (les autres clients ne sont pas contrôlés) ; nouvelle rédaction : « L'épicerie propose surtout des produits de base, des fruits et des légumes ; des ateliers et des dégustations sont proposés à tous. » Article 3 : la participation contrainte n'est pas libre et conditionne un droit ; nouvelle rédaction : « Des ateliers cuisine sont proposés chaque mois, la participation est libre. » Article 4 : critère moral injuste et arbitraire ; nouvelle rédaction : « Les produits frais sont accessibles à tous les clients, dans la limite des stocks, avec un plafond par passage identique pour tous. » Article 5 : surveillance des achats sans finalité nécessaire (minimisation) ; nouvelle rédaction : « Seul le montant total des achats du mois est enregistré, pour le respect du plafond. »

4. Exemple : créer un comité de clients bénévoles qui choisit une partie des produits, propose des recettes, participe à l'accueil et donne son avis sur le règlement.

Corrigé – Exercice 6.47

1. Principes : le projet respecte l'autonomie (participation libre), la bienfaisance (petit déjeuner équilibré et plaisir), la non-malfaisance (aucun message culpabilisant, aucune pesée) et la justice (accès gratuit pour tous). Confidentialité : aucune information sur la situation des familles n'est demandée ni diffusée ; ce qui est confié aux animateurs reste dans l'équipe éducative si nécessaire. Données : questionnaire anonyme, facultatif, avec note d'information, sans donnée de santé, outil de sondage hébergé dans l'Union européenne, résultats globaux seulement. Image : autorisations écrites des élèves majeurs et des parents des mineurs, photos de mains et de tables plutôt que de visages, possibilité de retrait. Partenariat : convention écrite avec la boulangerie, au prix coûtant ou en don, mention sobre du partenaire, aucune publicité auprès des élèves. Participation : les élèves délégués et le conseil de la vie lycéenne choisissent les produits et l'organisation avec l'infirmière.

2. Exemple : « Vous avez raison, je n'ai pas assez rendu visible la dimension éthique, alors qu'elle a guidé chaque choix du projet. »

3. Réserver les petits déjeuners aux boursiers désignerait ces élèves devant les autres, et beaucoup ne viendraient pas. D'autres élèves, non boursiers, arrivent aussi le ventre vide. L'universalisme proportionné consiste à offrir une action à tous, avec une intensité plus forte là où les besoins sont les plus grands : petits déjeuners ouverts à tous, et attention particulière aux classes où l'infirmière repère le plus de besoins.

Corrigé – Exercice 6.48

1. Taux de réponse : 52 / 86 = **60,5 %**. Mange seul le soir : 38 / 52 = **73,1 %** ; saute au moins un repas : 21 / 52 = **40,4 %** ; moins de 50 € par semaine : 29 / 52 = **55,8 %** ; souhaite participer : 33 / 52 = **63,5 %** ; accepte la photo : 17 / 52 = **32,7 %**. Limite : 34 jeunes n'ont pas répondu, peut-être les plus isolés ou ceux qui travaillent en horaires décalés ; les pourcentages ne s'appliquent qu'aux répondants.

2. Autonomie : participation libre, choix des menus avec les jeunes, aucune obligation liée au logement. Bienfaisance : rompre l'isolement, apprendre à cuisiner à petit prix, améliorer l'alimentation de jeunes qui sautent des repas (40,4 %). Non-malfaisance : pas de discours culpabilisant, pas de pesée, pas d'exposition des difficultés financières (55,8 % ont moins de 50 € par semaine). Justice : un prix

symbolique (1 €) qui ne doit exclure personne, horaires adaptés aux jeunes qui travaillent tard. Principe de santé publique : la proportionnalité et la participation (associer les jeunes au choix des recettes), ou l'universalisme proportionné (ouvert à tous, attention aux plus isolés).

3. Problèmes : nom et numéro de studio rendent le questionnaire identifiant ; poids, taille et antécédents de troubles du comportement alimentaire sont des données de santé, non nécessaires au projet ; la religion est une donnée sensible, demandée sans justification ; les revenus sont intrusifs ; le caractère obligatoire est contraire à la liberté de participer ; aucune note d'information. Version corrigée : questionnaire anonyme et facultatif, avec note d'information ; questions : « Combien de soirs par semaine mangez-vous seul ? », « Combien de repas prenez-vous par jour en général ? », « Quel budget consacrez-vous à l'alimentation par semaine ? (moins de 30 €, 30 à 50 €, plus de 50 €) », « Aimeriez-vous participer à des repas cuisinés ensemble ? », « Quels plats aimeriez-vous cuisiner ? », « Avez-vous des habitudes ou des interdits alimentaires dont il faut tenir compte pour les menus (facultatif) ? ».

4. Énergie : 37,35 + 120,00 + 97,20 + 55,68 + 35,00 + 60,24 + 55,20 + 54,60 = **515,27 kcal**. Protéines : 2,71 + 3,03 + 21,33 + 3,83 + 0,90 + 0,05 + 4,14 + 0,97 = **36,97 g**. Lipides : 1,05 + 0,14 + 1,33 + 1,85 + 0,10 + 6,64 + 4,23 + 0 = **15,34 g**. Fibres : 3,30 + 3,30 + 0 + 0 + 0,32 + 0 + 0,01 + 2,04 = **8,97 g**. Sel : 0,02 + 0 + 0,25 + 0,09 + 0 + 0,00 + 0,10 + 0 = **0,47 g** (hors sel ajouté). Calcium : 34,50 + 21,45 + 9,90 + 142,80 + 2,30 + 1,58 + 146,55 + 27,60 = **386,68 mg**. Vitamine C : 72,30 + 29,55 + 0 + 1,92 + 0 + 0 + 0 + 59,04 = **162,81 mg**. Part de l'énergie : protéines 36,97 × 4 / 515,27 = **28,7 %** ; lipides 15,34 × 9 / 515,27 = **26,8 %**. Coût pour 10 portions : chou-fleur 1 500 / 0,60 = 2 500 g bruts, 7,00 € ; pommes de terre 1 500 / 0,85 = 1 764,7 g bruts, 2,82 € ; dinde 900 g, 10,71 € ; lait 1,2 L, 1,26 € ; farine 100 g, 0,11 € ; beurre 80 g, 0,78 € ; emmental 150 g, 1,58 € ; clémentines 1 200 / 0,75 = 1 600 g bruts, 5,12 € ; forfait 0,40 €. Total : **29,78 €**, soit **2,98 € par portion**. Commentaire : le repas est complet, riche en protéines (la dinde apporte plus de la moitié), en calcium (386,68 mg, environ 41 % des 950 mg conseillés par l'Anses à partir de 25 ans) et en vitamine C (chou-fleur cru dans le calcul : la cuisson en détruit une partie, la clémentine assure l'apport). Il est peu salé avant assaisonnement. Pour 515 kcal, il est un peu léger pour un jeune actif : on peut ajouter du pain. Le coût est surtout lié à la dinde (36,0 % du total) : on peut la remplacer en partie par des œufs ou des lentilles lors d'un autre repas, et c'est une recette facile à refaire dans une kitchenette.

5. 10 × 25 = 250 portions × 2,978 € = **744,50 €** ; avec le matériel et les impressions : 744,50 + 180 + 60 = **984,50 €**. Ressources : 1 000 € + 250 × 1 € = **1 250 €**. Solde : **265,50 €**. Le budget suffit, avec une marge qui peut financer un repas de plus ou des boîtes pour emporter les restes.

6. Les plats surgelés ne permettent pas de cuisiner ensemble, ce qui est le cœur du projet. Le logo et les bons de réduction feraient de l'action une opération publicitaire auprès d'un public jeune et à petit budget. La collecte des adresses électroniques est une utilisation commerciale de données personnelles, interdite sans consentement libre et spécifique, et contraire à la finalité du projet. C'est une proposition à refuser. Exemple de réponse : « Madame, Monsieur, nous vous remercions de votre proposition. Notre projet repose sur la cuisine faite ensemble par les jeunes, et il exclut toute publicité ou collecte de données personnelles. Nous ne pouvons donc pas y donner suite. Veuillez agréer nos salutations distinguées. »

7. Seuls 32,7 % des répondants acceptent d'être photographiés. Il faut l'autorisation écrite et spécifique de chaque personne reconnaissable (support, durée, possibilité de retrait) ; flouter ou couper les personnes qui ne l'ont pas donnée ; vérifier qu'aucune information confidentielle n'apparaît ; faire valider la vidéo par l'équipe avant publication sur le compte du foyer, jamais sur un compte personnel.

8. Remercier Théo de sa confiance et le rassurer : la confidence ne sera pas utilisée contre lui. Le stagiaire est tenu à la discrétion professionnelle. Il ne peut pas promettre un secret absolu, mais il explique qu'il souhaite en parler à son tuteur, et pourquoi. Il cherche l'accord de Théo pour partager le strict nécessaire avec le travailleur social référent, dans son intérêt (aide alimentaire d'urgence, droits au chômage, aides au logement) ; il précise que perdre son emploi ne fait pas perdre le logement. Il lui donne des solutions immédiates : épicerie solidaire, restaurants solidaires, aide alimentaire du CCAS. Si Théo refuse, le stagiaire en parle à son tuteur sans dévoiler plus que nécessaire, et l'on reste disponible. S'il exprime un danger grave pour sa santé ou sa vie, la protection de la personne prime : on alerte l'équipe et, si besoin, le 15 ou le 3114 (numéro national de prévention du suicide). Il note seulement les faits utiles dans le journal de stage, sans jugement.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Distinguer morale, éthique, déontologie et droit ; appliquer les quatre principes ; justifier une mesure avec les conditions de Childress ; utiliser l'échelle du Nuffield Council ; évaluer un nudge ; repérer un message stigmatisant	6.1 à 6.6			
2	Situer le cadre de la profession ; appliquer le secret professionnel, en groupe et en équipe ; réagir face à un enfant en danger ; respecter neutralité et laïcité dans les menus	6.7 à 6.12			
3	Classer une donnée (identifiante, pseudonymisée, anonyme) ; répondre aux droits des personnes ; gérer le cycle de vie et la conservation des données ; éviter les petits effectifs qui identifient ; analyser une application	6.13 à 6.18			
4	Vérifier les qualités d'un consentement ; appliquer le droit à l'image ; rédiger une autorisation ; recueillir le consentement des personnes vulnérables et des mineurs	6.19 à 6.24			
5	Gérer un lien d'intérêts ; classer des partenariats ; calculer une part de financement privé ; appliquer le Code de l'OMS de 1981 ; lire une déclaration d'intérêts	6.25 à 6.30			
6	Distinguer les types d'allégations ; vérifier une allégation nutritionnelle par le calcul ; analyser la publicité et les messages sanitaires ; conseiller sur un complément et signaler en nutrivigilance ; analyser une publication d'influenceur	6.31 à 6.36			
7	Classer un projet d'enquête ou de recherche ; rédiger une note d'information ; calculer un taux de participation et discuter les biais ; gérer son identité numérique ; utiliser l'IA de façon responsable ; répondre à un avis en ligne	6.37 à 6.42			
8	Analyser un dilemme en cinq étapes ; relier une situation aux droits des usagers ; distinguer les responsabilités ; exploiter une enquête de TIAC ; respecter la dignité dans l'aide alimentaire ; traiter un cas complet	6.43 à 6.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.